



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 7 - Mardi 11 février 1986

129^e année

N° 9

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes à l'organisation des études et des examens du cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option santé	226
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes à l'organisation des études et des examens du cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option intérieur	228
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes à l'organisation des études et des examens de cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option agriculture	230
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration	232
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration	233
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajib	234

Ministère de l'économie nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, relatifs à des permis de recherche	235
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux résidus des pesticides	238

Ministère des finances

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 1986, portant institution d'une commission médicale des congés de maladie ordinaire à la manufacture des tabacs de Kairouan, ministère des finances 239

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Décret n° 86-190 du 25 janvier 1986, relatif aux études en arts plastiques et graphiques à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme 240

Ministère des transports

Décret n° 86-191 du 25 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de parcelles de terrain nécessaires au dédoublement de la voie entre Bordj Cédria et Kalaa Kebira et situées entre Bouficha et Sidi Bouali 245

avis et communications

Ministère des finances

Avis relatif à l'ouverture d'une deuxième émission de la 22^{ème} tranche de bons d'équipement 256
Avis de commerce extérieur et de change n° 10 257

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

ETUDES ET EXAMENS

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes, à l'organisation des études et des examens du cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option santé.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, portant organisation générale de la scolarité à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment par le décret n° 76-1101 du 23 décembre 1976 ;

Vu l'avis du ministre de la santé publique ;

Vu l'avis du directeur général de l'école nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité de direction réuni le 21 août 1985.

Arrête :

Article premier. — La scolarité du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, pour la formation des conseillers des services publics option de la santé aura lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

TITRE PREMIER

Dispositions communes

Chapitre Premier. — Des études

Art. 2. — Le contenu du programme des études est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté par décision du directeur général de l'école.

Art. 3. — Il est attribué à chaque enseignement une note de contrôle continu. Cette note peut porter sur l'ensemble des travaux effectués par l'élève ou sur une épreuve écrite ou orale à la fin de chaque enseignement. La note est attribuée dans chaque cas par l'enseignant.

Art. 4. — La première et la deuxième périodes d'études et de stage, sont sanctionnées par un examen conformément aux articles 17 et 20 du présent arrêté.

Art. 5. — A l'exception des épreuves visées à l'article 13 ci-dessous les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Les épreuves orales autres que l'épreuve d'anglais se déroulent devant un jury d'examen comprenant au moins trois membres.

Art. 6. — Les examinateurs des épreuves et les membres des jurys d'examens visés à l'article 4 ci-dessus sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Art. 7. — Pour toute épreuve orale consistant à présenter un exposé le sujet est tiré au sort.

L'élève peut tirer un deuxième sujet, dans ce cas il peut traiter soit le premier, soit le deuxième de ces sujets. La note ainsi obtenue est réduite de moitié.

Art. 8. — A l'exception de l'épreuve de langue anglaise l'exposé et la discussion doivent être faits dans deux langues différentes.

Si le candidat choisit de faire l'exposé en arabe, la discussion se déroulera en français et vice-versa.

Art. 9. — Sauf délibération contraire du jury prévu à l'article 6 ci-dessus les élèves dont la moyenne générale en fin de première période d'étude est :

— égale ou supérieure à 11/20, passent en l'autre période d'étude.

— inférieure à 10/20, ne sont plus autorisés à continuer leurs études au cycle.

En cas de redoublement, l'élève ne bénéficiera pas d'un avancement d'échelon, dans son grade administratif.

Chapitre 2. — Des stages

Art. 10. — Au cours de leur scolarité, les élèves sont appelés à effectuer des stages au sein des administrations, des entreprises publiques et des organismes, en Tunisie ou à l'étranger.

L'élève autorisé à redoubler peut être dispensé de refaire son stage, si la note relative aux travaux de stage est supérieure à 12/20. En cas de dispense, l'élève est affecté durant la période considérée, dans un service administratif. Dans cette situation, il ne perçoit pas d'indemnité de stage.

Art. 11. — Les affectations dans les différents postes de stage se font par choix de la direction et par ordre de mérite des élèves ou par voie de tirage au sort. Les élèves peuvent procéder à des permutations, sous réserve de l'accord préalable du directeur des études et des stages.

Toutefois, les élèves mariés ou soutiens de famille et les élèves invoquant des raisons de santé dûment justifiées peuvent être affectés au poste de leur choix.

Nul ne peut être affecté pour faire un stage dans l'administration ou l'organisme public du gouvernorat dont il est originaire.

Art. 12. — Durant la période de stage, les élèves sont placés sous l'autorité directe de leur chef de stage. Ils ont les mêmes obligations que les agents du service auquel ils se trouvent affectés. Ils sont notamment tenus au secret professionnel.

Art. 13. — Pour chaque stage, l'élève fait l'objet d'une appréciation de la part du responsable du stage. Le directeur des études et des stages propose une note chiffrée de stage compte tenu de l'appréciation du chef de stage.

La note définitive est arrêtée par le directeur général de l'école qui prend en considération le comportement de l'élève durant les périodes des études et des stages.

Art. 14. — Des instructions spéciales définiront tous les ans, les modalités de déroulement du stage et la nature des travaux qui doivent être effectués par les élèves.

Les travaux de stage sont appréciés par une commission dont les membres sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

— Le directeur général de l'école nationale d'administration : président ;

— Le directeur des études et des stages ;

— Un chargé d'enseignement au cycle supérieur ;

— Le chef de stage de l'élève intéressé ou son représentant.

Toute personne choisie pour sa compétence, compte tenu du sujet étudié au cours du stage.

Les élèves soutiennent leurs travaux devant cette commission.

TITRE II

Dispositions spéciales

Chapitre premier. — De la première période

Art. 15. — La scolarité en première période dure 11 mois et comprend : des études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans un établissement hospitalier.

Art. 16. — Le programme de la première période d'étude porte, notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

- La fonction publique
- Le droit administratif et l'organisation administrative
- Le budget
- Terminologie et rédaction administrative
- Psycho-sociologie du travail
- La comptabilité commerciale
- L'informatique
- L'anglais.

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

- Législation et organisation sanitaire en Tunisie
- Organisation fonctionnelle d'un établissement hospitalier
- Gestion du personnel et application des statuts au niveau de l'établissement hospitalier.

Art. 17. — L'examen de fin de première période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve orale.

— Les épreuves écrites comportent :

- 1 — Une dissertation portant sur l'un des enseignements communs durée 4 heures.
- 2 — Une dissertation relative à l'un des enseignements spécifiques durée 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition en langue anglaise, durée 2 heures.

— L'épreuve orale consiste en un exposé de 15 minutes fait devant le jury, précédé de 30 minutes de préparation, il est suivi d'une discussion avec les membres du jury d'une durée de 15 minutes, l'exposé et la discussion portent sur les questions inscrites au programme.

Chapitre 2. — De la deuxième période

Art. 18. — La scolarité en deuxième période dont la durée est de 11 mois comprend les études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans l'administration centrale, régionale ou un organisme public.

Art. 19. — Le programme de la deuxième période porte notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

- La comptabilité nationale
- La planification
- Gestion des entreprises
- Aspects sociaux de développement
- L'anglais.

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

- L'économie et planification sanitaire
- Budget des établissements hospitaliers et comptabilité administrative
- La couverture sociale en Tunisie
- La comptabilité analytique
- Technique de gestion et management hospitalier.

Certains enseignements de la deuxième période pourraient être organisés à l'étranger dans le cadre de la coopération, avec une institution spécialisée.

Durant cette période d'étude, un séminaire portant sur un thème de recherche fixé par la direction de l'école est organisé à l'intention des élèves.

Art. 20. — L'examen de fin de deuxième période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve se rapportant à l'évaluation des travaux du séminaire.

Les épreuves écrites comportent :

1 — Une dissertation portant sur l'un des enseignements communs, durée 4 heures.

2 — Une dissertation portant sur l'un des enseignements spécifiques, durée 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition de langue anglaise, durée 2 heures.

— L'évaluation des travaux du séminaire ferait l'objet d'une soutenance devant un jury de 3 membres extérieurs au corps professoral. Ce jury attribue deux notes, la première ayant trait au rapport collectif, la seconde à chacun des élèves à l'issue de son examen oral.

Chapitre 3. — De la troisième période

Art. 21. — La scolarité en troisième période dont la durée est de trois mois comprend un stage en Tunisie ou à l'étranger.

Il est tenu compte pour la sanction des études de troisième période des notes obtenues au stage.

TITRE III

Du classement final

Art. 22. — Les coefficients des épreuves de contrôle continu, des examens de fin de période et de stage sont fixés au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 23. — Le classement final des élèves est effectué, compte-tenu des notes obtenues au cours de toute la scolarité affectées de leur coefficient. Ce classement est opéré par le jury prévu par l'article 28/2 du décret susvisé n° 64-401 du 11 décembre 1964. Ce jury départage les «exacquo» au vu de l'ensemble de leurs dossiers et après les avoir entendus, s'il le juge utile.

Art. 24. — Le directeur général de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Tableau des coefficients

Nature des épreuves	1 ^{er} période	2 ^{ème} période	3 ^{ème} période	Classement général
Contrôle continu	15	18	—	33
Compositions	15	18	—	33
1 Epreuves écrites	10	10		
1 ^{re} épreuve	4	4		
2 ^{ème} épreuve	4	4		
3 ^{ème} épreuve				
(langue anglaise)	2	2		
2 Epreuve orale	5	—		
3 Séminaire	—	8		
Stages	10	12	12	34
Note de stage	4	5	5	
Travaux de stage	6	7	7	
Totaux.....	40	48	12	100

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes, à l'organisation des études et des examens du cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option Intérieur.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, portant organisation générale de la scolarité à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment par le décret n° 76-110 du 23 décembre 1976 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du directeur général de l'école nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité de direction réuni le 21 août 1985.

Arrête :

Article premier. — La scolarité du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, pour la formation des conseillers des services publics, option intérieur a lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

TITRE PREMIER

Dispositions communes

Chapitre Premier. — Des études

Art. 2. — Le contenu du programme des études est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté par décision du directeur général de l'école.

Art. 3. — Il est attribué à chaque enseignement une note de contrôle continu. Cette note peut porter sur l'ensemble des travaux effectués par l'élève ou sur une épreuve écrite ou orale à la fin de chaque enseignement. La note est attribuée dans chaque cas par l'enseignant.

Art. 4. — La première et la deuxième périodes d'études et de stage, sont sanctionnés par un examen conformément aux articles 17 et 20 du présent arrêté.

Art. 5. — A l'exception des notes de stage et des travaux s'y rapportant visées à l'article 13 ci-dessous les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Les épreuves orales autres que l'épreuve d'anglais se déroulent devant un jury d'examen comprenant au moins trois membres.

Art. 6. — Les examinateurs des épreuves et les membres des jurys d'examen visés à l'article 4 ci-dessus sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Art. 7. — Pour toute épreuve orale qui consiste à présenter un exposé, le sujet est tiré au sort.

L'élève peut tirer un deuxième sujet, dans ce cas il peut traiter soit le premier, soit le deuxième de ces sujets. La note ainsi obtenue est réduite de moitié.

Art. 8. — A l'exception de l'épreuve de langue anglaise, l'exposé et la discussion doivent être faits dans deux langues différentes.

Si le candidat choisit de faire l'exposé en arabe, la discussion se déroulera en français et vice-versa.

Art. 9. — Sauf délibération contraire du jury prévu à l'article 6 ci-dessus les élèves dont la moyenne générale en fin de chaque période d'étude est :

— égale ou supérieure à 11/20, passent à l'autre période d'études.

— inférieure à 10/20, ne sont plus autorisés à continuer leurs études au cycle.

En cas de redoublement, l'élève ne bénéficiera pas d'un avancement d'échelon, dans son grade administratif.

Chapitre 2. — Des stages

Art. 10. — Au cours de leur scolarité, les élèves sont appelés à effectuer des stages au sein des administrations, des entreprises publiques et des organismes, en Tunisie ou à l'étranger.

L'élève autorisé à redoubler peut être dispensé de refaire son stage, si la note relative aux travaux de stage est supérieure à 12/20. En cas de dispense, l'élève est affecté durant la période considérée, dans un service administratif. Dans cette situation, il ne perçoit pas d'indemnité de stage.

Art. 11. — Les affectations dans les différents postes de stage se font par choix de la direction et par ordre de mérite des élèves ou par voie de tirage au sort. Les élèves peuvent procéder à des permutations, sous réserve de l'accord préalable du directeur des études et des stages.

Toutefois, les élèves mariés ou soutiens de famille et les élèves invoquant des raisons de santé dûment justifiées peuvent être affectés au poste de leur choix.

Nul ne peut être affecté pour faire un stage dans l'administration ou l'organisme public du gouvernorat dont il est originaire.

Art. 12. — Durant la période de stage, les élèves sont placés sous l'autorité directe de leur chef de stage. Ils ont les mêmes obligations que les agents du service auquel ils se trouvent affectés. Ils sont notamment tenus au secret professionnel.

Art. 13. — Pour chaque stage, l'élève fait l'objet d'une appréciation de la part du responsable du stage. Le directeur des études et des stages propose une note chiffrée de stage compte tenu de l'appréciation du chef de stage.

La note définitive est arrêtée par le directeur général de l'école qui prend en considération le comportement de l'élève durant les périodes des études et des stages.

Art. 14. — Des instructions spéciales définiront tous les ans, les modalités de déroulement du stage et la nature des travaux qui doivent être effectués par les élèves.

Les travaux de stage sont appréciés par une commission dont les membres sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

— Le directeur général de l'école nationale d'administration : président ;

— Le directeur des études et des stages ;

— Un chargé d'enseignement au cycle supérieur ;

— Le chef de stage de l'élève intéressé ou son représentant.

Toute personne choisie pour sa compétence, compte tenu du sujet étudié au cours du stage.

Les élèves soutiennent leurs travaux devant cette commission.

TITRE II

Dispositions spéciales

Chapitre premier. — De la première période

Art. 15. — La scolarité en première période dure 11 mois et comprend : des études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans l'administration régionale et locale ou un service extérieur.

Art. 16. — Le programme de la première période d'étude porte, notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

— La fonction publique

— Le droit administratif et l'organisation administrative

- Le budget
- Terminologie et rédaction administrative
- Psychosociologie du travail
- La comptabilité commerciale
- L'informatique
- L'anglais.

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

- Les finances locales
- Les communs : organisation, attribution et tutelle.

Art. 17. — L'examen de fin de première période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve orale.

— Les épreuves écrites comportent :

1 — Une dissertation portant sur l'un des enseignements communs durée 4 heures.

2 — Une dissertation relative à un ou plusieurs des enseignements spécifiques durée 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition en langue anglaise, durée 2 heures.

— L'épreuve orale consiste en un exposé de 15 minutes fait devant le jury, précédé de 30 minutes de préparation, il est suivi d'une discussion avec les membres du jury d'une durée de 15 minutes, l'exposé et la discussion portent sur les questions inscrites au programme.

Chapitre 2. — De la deuxième période

Art. 18. — La scolarité en deuxième période dont la durée est de 11 mois comprend les études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans les entreprises publiques.

Art. 19. — Le programme de la deuxième période porte notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

- La comptabilité nationale
- La planification
- Gestion des entreprises
- Aspects sociaux de développement
- L'anglais
- Les problèmes monétaires
- Agriculture
- Industrie.

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

- Ministère de l'intérieur : organisation et attributions
- L'administration régionale
- Le conseil de gouvernorat : organisation et attributions
- Etat civil
- Code électoral.

Durant cette période d'étude, un séminaire portant sur un thème de recherche fixé par la direction de l'école est organisé à l'intention des élèves.

Art. 20. — L'examen de fin de deuxième période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve se rapportant à l'évaluation des travaux du séminaire.

Les épreuves écrites comportent :

1 — Une dissertation portant sur l'un des enseignements communs, durée 4 heures.

2 — Une dissertation portant sur un ou plusieurs des enseignements spécifiques, durée 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition de langue anglaise, durée 2 heures.

— L'évaluation des travaux du séminaire ferait l'objet d'une soutenance devant un jury de 3 membres extérieurs au corps professoral. Ce jury attribue deux notes, la première ayant trait au rapport collectif, la seconde à chacun des élèves à l'issue de son examen oral.

Chapitre 3. — De la troisième période

Art. 21. — La scolarité en troisième période dont la durée est de trois mois comprend un stage en Tunisie ou à l'étranger.

Il est tenu compte pour la sanction des études de troisième période des notes obtenues au stage.

TITRE III

Du classement final

Art. 22. — Les coefficients des épreuves de contrôle continu, des examens de fin de période et de stage sont fixés au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 23. — Le classement final des élèves est effectué, compte-tenu des notes obtenues au cours de toute la scolarité affectées de leur coefficient. Ce classement est opéré par le jury prévu par l'article 28/2 du décret susvisé n° 64-401 du 11 décembre 1964. Ce jury départage les «execquo» au vu de l'ensemble de leurs dossiers et après les avoir entendu, s'il le juge utile.

Art. 24. — Le directeur général de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Tableau des coefficients

Nature des épreuves	1 ^{re} période	2 ^{ème} période	3 ^{ème} période	Classement général
Contrôle continu	15	18	—	33
Compositions	15	18	—	33
1 ^{re} épreuve écrites	10	10		
2 ^{ème} épreuve	4	4		
3 ^{ème} épreuve	4	4		
(langue anglaise)	2	2		
2 ^e Epreuve orale	5	—		
3 Séminaire	—	8		
Stages	10	12	12	34
Note de stage	4	5	5	
Travaux de stage	6	7	7	
Totaux.....	40	48	12	100

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, relatif aux programmes, à l'organisation des études et des examens du cycle supérieur de l'école nationale d'administration-option agriculture.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, portant organisation générale de la scolarité à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et notamment par le décret n° 76-1101 du 23 décembre 1976 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;

Vu l'avis du directeur général de l'école nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité de direction réuni le 21 août 1985.

Arrête :

Article premier. — La scolarité du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, pour la formation des conseillers des services publics, option agriculture a lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

TITRE PREMIER

Dispositions communes

Chapitre Premier. — Des études

Art. 2. — Le contenu du programme des études est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté par décision du directeur général de l'école.

Art. 3. — Il est attribué à chaque enseignement une note de contrôle continu. Cette note peut porter sur l'ensemble des travaux effectués par l'élève ou sur une épreuve écrite ou orale à la fin de chaque enseignement. La note est attribuée dans chaque cas par l'enseignant.

Art. 4. — La première et la deuxième périodes d'études et de stage, sont sanctionnées par un examen conformément aux articles 17 et 20 du présent arrêté.

Art. 5. — A l'exception des notes de stage et des travaux s'y rapportant visées à l'article 13 ci-dessous les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Les épreuves orales autres que l'épreuve d'anglais se déroulent devant un jury d'examen comprenant au moins trois membres.

Art. 6. — Les examinateurs des épreuves et les membres des jurys d'examens visés à l'article 4 ci-dessus sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Art. 7. — Pour toute épreuve orale qui consiste à présenter un exposé, le sujet est tiré au sort.

L'élève peut tirer un deuxième sujet, dans ce cas il peut traiter soit le premier, soit le deuxième de ces sujets. La note ainsi obtenue est réduite de moitié.

Art. 8. — A l'exception de l'épreuve de langue anglaise, l'exposé et la discussion doivent être faits dans deux langues différentes.

Si le candidat choisit de faire l'exposé en arabe, la discussion se déroulera en français et vice-versa.

Art. 9. — Sauf délibération contraire du jury prévu à l'article 6 ci-dessus les élèves dont la moyenne générale en fin de chaque période d'étude est :

— égale ou supérieure à 11/20, passent à l'autre période d'études.

— inférieure à 10/20, ne sont plus autorisés à continuer leurs études au cycle.

En cas de redoublement, l'élève ne bénéficiera pas d'un avancement d'échelon, dans son grade administratif.

Chapitre 2. — Des stages

Art. 10. — Au cours de leur scolarité, les élèves sont appelés à effectuer des stages au sein des administrations, des entreprises publiques et des organismes, en Tunisie ou à l'étranger.

L'élève autorisé à redoubler peut être dispensé de refaire son stage, si la note relative aux travaux de stage est supérieure à 12/20. En cas de dispense, l'élève est affecté durant la période considérée, dans un service administratif. Dans cette situation, il ne perçoit pas d'indemnité de stage.

Art. 11. — Les affectations dans les différents postes de stage se font par choix de la direction et par ordre de mérite des élèves ou

par voie de tirage au sort. Les élèves peuvent procéder à des permutations, sous réserve de l'accord préalable du directeur des études et des stages.

Toutefois, les élèves mariés ou soutiens de famille et les élèves invoquant des raisons de santé dûment justifiées peuvent être affectés au poste de leur choix.

Nul ne peut être affecté pour faire un stage dans l'administration ou l'organisme public du gouvernement dont il est originaire.

Art. 12. — Durant la période de stage, les élèves sont placés sous l'autorité directe de leur chef de stage. Ils ont les mêmes obligations que les agents du service auquel ils se trouvent affectés. Ils sont notamment tenus au secret professionnel.

Art. 13. — Pour chaque stage, l'élève fait l'objet d'une appréciation de la part du responsable du stage. Le directeur des études et des stages propose une note chiffrée de stage compte tenu de l'appréciation du chef de stage.

La note définitive est arrêtée par le directeur général de l'école qui prend en considération le comportement de l'élève durant les périodes des études et des stages.

Art. 14. — Des instructions spéciales définiront tous les ans, les modalités de déroulement du stage et la nature des travaux qui doivent être effectués par les élèves.

Les travaux de stage sont appréciés par une commission dont les membres sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

— Le directeur général de l'école nationale d'administration : président ;

— Le directeur des études et des stages ;

— Un chargé d'enseignement au cycle supérieur ;

— Le chef de stage de l'élève intéressé ou son représentant.

Toute personne choisie pour sa compétence, compte tenu du sujet étudié au cours du stage.

Les élèves soutiennent leurs travaux devant cette commission.

TITRE II

Dispositions spéciales

Chapitre premier. — De la première période

Art. 15. — La scolarité en première période dure 11 mois et comprend : des études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans l'administration régionale et locale ou un service extérieur.

Art. 16. — Le programme de la première période d'étude porte, notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

- La fonction publique
- Le droit administratif et l'organisation administrative
- Le budget
- Terminologie et rédaction administrative
- Psycho-sociologie du travail
- La comptabilité commerciale
- L'informatique
- L'anglais.

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

- Les droits réels
- Les obligations et les contrats
- Le droit commercial
- Le droit successoral.

Art. 17. — L'examen de fin de première période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve orale.

— Les épreuves écrites comportent :

1 — Une dissertation portant sur un ou plusieurs des enseignements communs d'une durée de 4 heures.

2 — Une dissertation relative à un ou plusieurs enseignements spécifiques d'une durée de 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition en langue anglaise d'une durée de 2 heures.

— L'épreuve orale consiste en un exposé de 15 minutes fait devant le jury, précédé de 30 minutes de préparation, il est suivi d'une discussion avec les membres du jury d'une durée de 15 minutes, l'exposé et la discussion portent sur les questions inscrites au programme.

Chapitre 2. — De la deuxième période

Art. 18. — La scolarité en deuxième période dont la durée est de 11 mois comprend les études et un stage. Le stage d'une durée de 3 mois est effectué dans les entreprises publiques.

Art. 19. — Le programme de la deuxième période porte notamment sur :

1) Les enseignements communs relatifs à :

- La comptabilité nationale
- La planification
- Gestion des entreprises
- Aspects sociaux de développement
- L'anglais
- Les problèmes monétaires... etc

2) Les enseignements spécifiques relatifs à :

— L'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche

— Législation maritime et de la pêche

— Les différents modes d'exploitation agricole

— Législation foncière et structures agraires... etc.

Durant cette période d'étude, un séminaire portant sur un thème de recherche fixé par la direction de l'école est organisé à l'intention des élèves.

Art. 20. — L'examen de fin de deuxième période comporte 3 épreuves écrites et une épreuve se rapportant à l'évaluation des travaux du séminaire.

Les épreuves écrites comportent :

1 — Une dissertation portant sur un ou plusieurs enseignements communs d'une durée de 4 heures.

2 — Une dissertation portant sur un ou plusieurs enseignements spécifiques d'une durée de 3 heures.

L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe.

3 — Une composition de langue anglaise d'une durée de 2 heures.

— L'évaluation des travaux du séminaire ferait l'objet d'une soutenance devant un jury de 3 membres extérieurs au corps professoral. Ce jury attribue deux notes, la première ayant trait au rapport collectif, la seconde à chacun des élèves à l'issue de son examen oral.

Chapitre 3. — De la troisième période

Art. 21. — La scolarité en troisième période dont la durée est de trois mois comprend un stage en Tunisie ou à l'étranger.

Il est tenu compte pour la sanction des études de troisième période des notes obtenues au stage.

TITRE III

Du classement final

Art. 22. — Les coefficients des épreuves de contrôle continu, des examens de fin de période et de stage sont fixés au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 23. — Le classement final des élèves est effectué, compte-tenu des notes obtenues au cours de toute la scolarité affectées de leur coefficient. Ce classement est opéré par le jury prévu par l'article 28/2 du décret susvisé n° 64-401 du 11 décembre 1964. Ce jury départage les «execquo» au vu de l'ensemble de leurs dossiers et après les avoir entendu, s'il le juge utile.

Art. 24. — Le directeur général de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Tableau des coefficients

Nature des épreuves	1 ^{er} période	2 ^{ème} période	3 ^{ème} période	Classement général
Contrôle continu	15	18	—	33
Compositions	15	18	—	33
1 Epreuves écrites	10	10	—	
1 ^{er} épreuve	4	4		
2 ^{ème} épreuve	4	4		
3 ^{ème} épreuve				
(langue anglaise)	2	2		
2 Epreuve orale	5	—		
3 Séminaire	—	8		
Stages	10	12	12	34
Note de stage	4	5	5	
Travaux de stage	6	7	7	
Totaux.....	40	48	12	100

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration :

Les agents temporaires de la catégorie «B» faisant fonction de secrétaire d'administration et ayant au moins 5 années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel susvisés doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.
- 2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, de services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département.
- 3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie «B».
- 4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre intéressé après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- 1) une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire.
- 2) une épreuve pratique, selon le choix du candidat, se rapportant soit :
 - à la gestion du personnel
 - à la gestion du matériel
 - ou à la gestion financière
 - le programme des épreuves est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
— Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	2 heures	1
— Une épreuve selon le choix du candidat, se rapportant soit :		
— à la gestion du personnel		
— à la gestion du matériel		
— ou à la gestion financière	2 heures	1

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes un et deux du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum de vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Tout fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire d'administration est arrêtée par le ministre intéressé.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

I. — L'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :

- Histoire du mouvement national
- La constitution
- Les autorités politiques, centrales et régionales
- Les administrations centrales et régionales et les entreprises publiques
- La vie professionnelle des agents de la fonction publique
- Le statut général des personnels de l'Etat
- Le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques.

II — Epreuve pratique :

- 1) La gestion du personnel
 - Elaboration d'un acte administratif (recrutement, détachement, mise en disponibilité etc...)
 - Elaboration d'une note ou d'un procès verbal
 - Elaboration d'un tableau d'avancement
 - Etude d'un dossier administratif.
- 2) La gestion du matériel
 - Etablissement de fiches d'inventaire
 - Etude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public
 - Etablissement d'un bon d'engagement
 - Entretien et gestion du parc automobile
 - Procédure d'acquisition des fournitures et matériels de bureau
 - Entretien et restauration des bâtiments.

3) La gestion financière

- Etablissement d'un engagement des dépenses
- Etablissement d'une ordonnance de paiement
- Elaboration d'un projet du budget d'une cellule administrative
- Attributions des commissions départementales et supérieures des marchés.

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration :

Les agents temporaires de la catégorie «C» faisant fonction de commis d'administration et ayant au moins 5 années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, de services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie «C».

4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre intéressé après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- 1) une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire.
- 2) une épreuve au choix du candidat se rapportant soit :
 - à la gestion du personnel
 - à la gestion du matériel
 - ou à la gestion financière

— le programme des épreuves est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
— Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	2 heures	(2) 1
— Une épreuve au choix du candidat se rapportant soit : — à la gestion du personnel — à la gestion du matériel — ou à la gestion financière	2 heures	1

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toutes note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de commis d'administration est arrêtée par le ministre intéressé.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

I. — L'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :

- Histoire du mouvement national
- Les administrations centrales, régionales et locales et les entreprises publiques
- Le statut général des personnels de l'Etat
- Le régime de retraite des agents de l'Etat.

II — Epreuve pratique :

- 1) La gestion du personnel
 - Elaboration d'un acte administratif (arrêté de recrutement, de détachement, mise en disponibilité etc...)
 - Elaboration d'une note ou d'un procès verbal
 - Etude d'un dossier administratif.
- 2) La gestion du matériel
 - Etude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public
 - Entretien et gestion du parc automobile
 - Entretien et restauration des bâtiments.
- 3) La gestion financière
 - Elaboration d'un projet du budget d'une cellule administrative
 - Etablissement d'un engagement des dépenses
 - Etablissement d'une ordonnance de paiement.

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'Intérieur du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb :

Les agents temporaires de la catégorie «D» faisant fonction de hajeb et ayant au moins 5 années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, de services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie «D».

4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre intéressé après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

— une épreuve se rapportant à une rédaction à un sujet d'ordre général.

— une épreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par le hajeb.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
— Epreuve se rapportant à une rédaction d'un sujet d'ordre général	2 heures	(2) 1
— Une épreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par le hajeb.	1 heure	1

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de hajeb est arrêtée par le ministre intéressé.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

MINES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant annulation du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe situé au lieu dit «Djebel El Agueb» gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1970, instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 148.776, situé au lieu dit «Djebel El Agueb» gouvernorat de Kasserine en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1973, portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu l'arrêté du 23 août 1976, portant deuxième renouvellement du permis susvisé à l'arrêté du 24 octobre 1979, portant troisième renouvellement du permis en question ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1982, portant quatrième renouvellement du permis susvisé ;

Vu la demande de cinquième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 28 mars 1985 sous le n° 563.474 présentée par l'office national des mines ;

Vu la pétition enregistrée à la direction des mines et de la géologie, le 12 décembre 1985 sous le n° 1485 par laquelle l'office national de mines renonce au permis de recherches susvisé ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie.

Arrête :

Article premier. — Est annulé le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 148.776, situé au lieu dit «Djebel El Agueb» gouvernorat de Kasserine, institué par l'arrêté ministériel en date du 5 juin 1970.

Art. 2. — De nouveaux droits pourront être acquis dans l'ordre des demandes, sur les gîtes du 3^{ème} groupe qui deviennent libres, dès la publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 7» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.654 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 7», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Ras Ed Dekrla» altitude 536 mètres, latitude 38 G 13' 60" longitude 7 G 54' 60" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 1600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 3000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 3600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 8» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.655 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 8», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est «Ras Ed Dekrla» altitude 536 mètres, latitude 38 G 11' 60" longitude 7 G 59' 62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 3000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 1600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 9» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.656 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 9», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le Djebel Oued El Bir altitude 574 mètres, latitude 38 G 11' 60" longitude 7 G 59' 62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 1600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 3600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chems 10» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.657 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chems 10», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le Djebel Oued El Bir altitude 574 mètres, latitude 38 G 11' 60" longitude 7 G 59' 62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 1600 m à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le

présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution d'un permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chems 11» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.658 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chems 11», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le Djebel Oued El Bir altitude 574 mètres, latitude 38 G 11' 60" longitude 7 G 59' 62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 2400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1986 portant institution d'un permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 16» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983 portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret sus-visé;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.663 par laquelle le président-directeur général de la compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 16», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa.

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherches est «Djebel Oued El Bir» altitude 574 mètres, latitude 38G11'60" longitude 7G59'62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite Nord : Droite AB de direction Ouest-Est passant à 1.000 m au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Droite BC de direction Nord-Sud passant à 400 m à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Droite CD de direction Est-Ouest passant à 3.000 m au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Droite DA de direction Sud-Nord passant à 1.600 m à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 décembre 1986

Le ministre de l'économie nationale,
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant institution d'un permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 17» gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1983, portant classification de la bentonite dans le 3^{ème} groupe régi par le décret susvisé ;

Vu la demande enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 22 octobre 1985 sous le n° 566.664 par laquelle le président directeur général de la compagnie de phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa, et agissant pour le compte de cette compagnie, demande un permis de recherches des mines de 3^{ème} groupe au lieu dit «Djebel Chemsî 17», carte d'El Ayacha au 1/200.000, gouvernorat de Gafsa ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — La compagnie des phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Gafsa est autorisée sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^{ème} groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le Djebel Oued El Bir altitude 574 mètres, latitude 38 G 11' 60" longitude 7 G 59' 62" carte d'El Ayacha au 1/200.000.

Limite nord : Droit AB de direction ouest-est passant à 1000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : Droit BC de direction nord-sud passant à 2400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : Droit CD de direction est-ouest passant à 3000 m au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : Droite DA de direction sud-nord passant à 400 m à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois (3) années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NORMES TUNISIENNES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux résidus de pesticides.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10 ;

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion ;

Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncé au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle ;

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier. — Sont homologuées les normes tunisiennes :

NT 117.01 (1983) : Additifs alimentaires,

NT 117.02 (1983) : Liste des concentrations maximales des contaminants et des substances indésirables,

NT 117.03 (1983) : Limites maximales tolérées en résidus de pesticides.

Art. 2. — Les normes visées à l'article premier sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence aux normes homologuées ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. — Les normes prévues à l'article premier prennent effet un mois après la publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DES FINANCES

COMMISSION DE CONGES DE MALADIE

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 1986, portant institution d'une commission médicale des congés de maladie ordinaire à la manufacture des tabacs de Kairouan, ministère des finances.

Le ministre des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-265 du 15 février 1985, fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire.

Arrête :

Article unique. — Il est institué à la manufacture des tabacs de Kairouan, ministère des finances, une commission des congés de maladie ordinaire habilitée à donner son avis sur les congés de maladies ordinaires prévus par l'article 2 du décret n° 85-265 du 15 février 1985 susvisé et concernant les agents de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Grade ou catégorie	Représentant de l'administration	Corps médical	Représentant du personnel
Inspecteur général, ingénieur général, inspecteur en chef, ingénieur en chef, inspecteur central, ingénieur principal ou grade équivalent	Inspecteur générale, inspecteur en chef ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 1 ^{re} commission administrative paritaire compétente.
Inspecteur des S. Fin., ingénieur des T. de l'Etat, analystes ou grade équivalent.	Inspecteur central ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 2 ^{me} commission administrative paritaire compétente.
Attaché d'inspection, ingénieur adjoint, programmeur ou grade équivalent.	Inspecteur central ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 3 ^{me} commission administrative paritaire compétente.
Contrôleur, adjoint technique ou grade équivalent.	Inspecteur ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 4 ^{me} commission administrative paritaire compétente.
Agent de constatation, agent technique, dactylographe ou grade équivalent.	Inspecteur ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 5 ^{me} commission administrative paritaire compétente.
Agent de fabrication.	Inspecteur ou grade équivalent	Médecin	Représentant du personnel à la 6 ^{me} commission administrative paritaire compétente.

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Tunis, le 25 janvier 1986

Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA

ETUDES

Décret n° 86-190 du 25 janvier 1986, relatif aux études en arts plastiques et graphiques à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi des finances pour la gestion 1973 et notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi des finances pour la gestion 1978, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 82-1173 du 23 août 1982 ;

Vu le décret n° 79-850 du 10 octobre 1979, portant mission, attributions et organisation des études de l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme ;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions, et les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 82-1106 du 21 juillet 1982, fixant le nombre et la nature des directions d'études, de départements, de stages et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, et les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les études en arts plastiques et graphiques à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme, prévues par le décret susvisé n° 79-850 du 10 octobre 1979, sont organisées et sanctionnées conformément aux dispositions du présent décret. Ces études sont réparties en trois cycles d'enseignement.

CHAPITRE PREMIER

Les études du premier et du deuxième cycles

Section I. — Organisation

Art. 2. — Les études dans chacun des premier et deuxième cycles en arts plastiques et graphiques durent deux ans et sont organisées en champs qui sont :

— Le champ des arts plastiques et graphiques qui comporte des enseignements dirigés et pratiques.

— Le champ des sciences humaines, exactes et techniques qui comporte des enseignements théoriques.

Art. 3. — Le premier cycle est un cycle d'initiation et d'acquisition des connaissances de base théoriques et pratiques en arts plastiques et graphiques.

Art. 4. — Le deuxième cycle est un cycle d'approfondissement des connaissances et d'initiation à la recherche théorique et pratique en arts plastiques et graphiques. Il est sanctionné par l'une des maîtrises suivantes :

— La maîtrise des sciences et techniques des arts qui comporte les spécialités suivantes :

- design produit
- design graphique

- design aménagement.

— La maîtrise d'enseignement d'arts plastiques.

— La maîtrise d'esthétique et sciences des arts.

Chacune de ces deux dernières maîtrises comporte les spécialités suivantes :

- peinture
- sculpture
- arts du feu : céramique ou verrerie
- gravure
- tissage.

Art. 5. — L'admission en première année du premier cycle a lieu conformément à la réglementation en vigueur. La dite année constitue un tronc commun aux trois maîtrises citées à l'article précédent.

Art. 6. — A la fin de la première année du premier cycle, chaque étudiant présente une demande dans laquelle il formule ses premier et deuxième choix parmi les trois maîtrises citées à l'article 4 ci-dessus en précisant son choix de spécialité.

Les étudiants sont orientés vers la maîtrise et la spécialité choisies et ce, selon leur capacité d'accueil respective et après classement suivant des critères fixés par une commission d'orientation composée de cinq membres désignés par le comité scientifique permanent de l'institut, sur proposition du directeur du département concerné.

Aucune spécialité de l'une des maîtrises prévues par le présent décret ne peut être ouverte que si elle est demandée par plus de cinq étudiants.

Section II. — Sanction

Art. 7. — Les matières dispensées dans chacune des trois maîtrises prévues à l'article 4 ci-dessus, sont soumises au contrôle continu.

La répartition de ces matières selon chaque maîtrise, chaque année et chaque champ, et en matières annuelles ou semestrielles, ainsi que la durée des épreuves de celles qui font l'objet d'examens, sont déterminées conformément à l'annexe jointe au présent décret.

Art. 8. — Pour chaque année des différentes maîtrises prévues à l'article 4 ci-dessus, il est affecté le coefficient 2 à l'ensemble des matières du champ des arts plastiques et graphiques et le coefficient 1 à l'ensemble comprenant les matières du champ des sciences humaines, exactes et techniques et celles dénommées «stages pédagogiques» et «stages et visites».

Art. 9. — Pour le passage d'une année à l'année suivante ou la réussite à l'une des maîtrises citées à l'article 4 ci-dessus, l'étudiant doit obtenir à l'année considérée une moyenne générale annuelle égale au moins à 10/20 sans avoir de moyenne éliminatoire dans aucune matière.

Cette moyenne générale annuelle est calculée en tenant compte des coefficients prévus à l'article précédent.

Toutefois, s'il n'a de moyenne éliminatoire que dans le champ des sciences humaines, exactes et techniques et dans au maximum deux matières de ce champ, il subit un examen dans la ou les deux matières concernées. Il doit pour être admis ne pas obtenir à l'examen de chacune d'elles une note égale ou inférieure à la moyenne éliminatoire.

Dans les autres cas, il sera exclu ou admis à redoubler dans les conditions fixées par le décret susvisé n° 73-516 du 30 octobre 1973 modifié par le décret susvisé n° 82-1173 du 23 août 1982.

La moyenne éliminatoire est fixée à 8/20 pour chaque matière du champ des arts plastiques et graphiques, et à 6/20 pour chacune de celles du champ des sciences humaines, exactes et techniques, ainsi que pour les stages pédagogiques et les stages et visites. Le mode de calcul de ces moyennes est fixé par les articles 10, 11 et 12 ci-après.

Art. 10. — Il est attribué à l'étudiant par le ou les enseignants de chaque matière du champ des arts plastiques et graphiques au moins cinq notes de contrôle continu lorsque cette matière est annuelle, et au moins deux notes de contrôle continu lorsqu'elle est semestrielle.

En outre, le jury lui attribue dans chaque matière de ce champ, une note à la fin de chaque semestre portant sur l'ensemble des travaux effectués par l'étudiant durant le semestre concerné.

La moyenne «m» de chaque matière de ce champ est calculée comme suit :

$$m = \frac{\text{moyenne des notes du contrôle continu} + 2 \times \text{moyenne des notes du jury}}{3}$$

Art. 11. — Un examen a lieu à la fin de chaque semestre dans chacune des matières annuelles du champ des sciences humaines, exactes et techniques. Il est en outre attribué à chacune de ces matières annuelles au moins deux notes de contrôle continu.

La moyenne «m» de chacune de ces matières annuelles est calculée comme suit :

$$m = \frac{2 \times \text{moyenne des deux notes des examens semestriels} + \text{moyenne des notes de contrôle continu}}{3}$$

Chaque matière semestrielle du champ précité fait l'objet d'un examen à la fin du semestre. Il est en outre attribué à chacune d'elles au moins une note de contrôle continu.

La moyenne «m» de chacune de ces matières semestrielles est calculée comme suit :

$$m = \frac{2 \times \text{note de l'examen final} + \text{moyenne des notes de contrôle continu}}{3}$$

Il est organisé deux sessions d'examens la première a lieu en février et la seconde à la fin de l'année.

Art. 12. — La moyenne «m» de la matière dénommée «stage pédagogique» est calculée comme suit :

$$m = \frac{\text{note de la leçon témoin} + 2 \times \text{note du rapport de stages}}{3}$$

Une leçon-témoin est donnée par chaque étudiant et notée par son enseignant. L'étudiant remet en outre à la fin de l'année un rapport relatif aux leçons-témoins données par ses camarades et mentionnant ses appréciations. Un jury note ce rapport.

La moyenne «m» de la matière dénommée «stages et visites» est obtenue en calculant la moyenne des notes attribuées par le ou les enseignants concernés aux rapports que rédige chaque étudiant à raison d'un rapport par visite.

Art. 13. — Les absences sont réglementées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé n° 79-850 du 10 octobre 1979.

Art. 14. — les dates des examens sont portées à la connaissance des étudiants par voie d'affichage à l'institut au moins un mois à l'avance.

les jurys sont désignés par le directeur de l'institut sur proposition du directeur du département concerné. Chaque jury est composé de cinq membres.

Art. 15. — Les mentions attribuées à chacune des maîtrises citées à l'article 4 ci-dessus sont les suivantes :

— «passable», si la moyenne générale annuelle est inférieure à 12/20.

— «assez-bien», si cette moyenne est au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.

— «bien», si cette moyenne est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.

— «très-bien», si cette moyenne est au moins égale à 16/20.

CHAPITRE II

Les études de troisième cycle

Art. 16. — La durée des études au troisième cycle est fixée à trois années au minimum.

La première année est sanctionnée par le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R.).

Les deuxième et troisième années sont consacrées à l'élaboration du mémoire du diplôme de recherches approfondies (D.R.A.) qui doit comporter au minimum cent cinquante (150) pages dactylographiées. Ce mémoire porte sur un travail de recherche original établissant que le candidat possède des aptitudes incontestables pour la recherche et a acquis une méthode de travail rigoureuse.

La soutenance du mémoire du D.R.A. ne peut avoir lieu avant la fin de la troisième année.

Section I. — Le certificat d'aptitude à la recherche

Art. 17. — Sont inscrits en première année du troisième cycle, le candidats ayant obtenu l'une des maîtrises citées à l'article 4 ci-dessus, avec au moins la mention «bien» ou ceux justifiant de titres admis en équivalence obtenus avec au moins la mention «bien».

Le candidat doit déposer son sujet du mémoire du C.A.R., revêtu de l'approbation de la commission du C.A.R., ainsi que l'accord du directeur du mémoire.

Le sujet, choisi par le candidat, ne doit ni être l'objet d'étude en cours, ni avoir été traité auparavant.

Il est enregistré dans un fichier central qui peut être consulté par les enseignants et les chercheurs.

Art. 18. — Parallèlement à la préparation du mémoire du C.A.R., chaque étudiant de la première année de ce certificat réalise des travaux pratiques en art plastique.

L'obtention d'une moyenne générale égale au moins à 12/20 est exigée pour la réussite à ces travaux.

Art. 19. — La commission du C.A.R. est composée des enseignants qui dirigent ces mémoires à l'I.T.A.A.U. durant l'année considérée. Elle est présidée par le directeur de l'institut ou son représentant.

Art. 20. — Sont habilités à diriger les mémoires du C.A.R. les professeurs de l'enseignement supérieur ainsi que les maîtres de conférences.

Les maîtres-assistants peuvent être autorisés par le directeur de l'institut, après avis du comité scientifique permanent, à diriger les dits mémoires.

Un même enseignant ne peut diriger à la fois plus de cinq mémoires du C.A.R. sauf autorisation spéciale du directeur de l'institut, après avis du comité scientifique permanent.

Art. 21. — L'autorisation de soutenir le mémoire du C.A.R. est accordée par le directeur de l'institut, au vu d'un rapport présenté par le directeur du mémoire, et après avis de la commission du C.A.R.

Deux sessions de soutenance sont organisées chaque année, l'une en juin et l'autre en décembre.

Art. 22. — Le mémoire du C.A.R. (documents écrits et illustrés) est déposé en cinq exemplaires, avant le 15 mai pour la session de juin, et avant le 15 novembre pour la session de

décembre. Il doit comporter au minimum soixante (60) pages dactylographiées. Le travail artistique est présenté le jour de la soutenance.

Art. 23. — La soutenance a lieu publiquement devant un jury désigné par le directeur de l'institut après avis de la commission du C.A.R. Il est composé du directeur du mémoire et deux membres dont l'un est désigné comme président du dit jury par le directeur de l'institut.

Art. 24. — L'admission ou l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : «passable», «assez-bien», «bien» ou «très-bien».

A l'issue de la soutenance, un rapport confidentiel est adressé par le président du jury au directeur de l'institut.

Art. 25. — Le diplôme du C.A.R. est décerné au candidat admis à l'examen cité à l'article 18 ci-dessus, et ayant soutenu avec succès son mémoire du C.A.R.

Art. 26. — Le candidat au C.A.R. ne peut être inscrit plus de deux années consécutives. Néanmoins, une troisième inscription peut lui être accordée, à titre exceptionnel, par le directeur de l'institut au vu d'un rapport circonstancié du directeur du mémoire, et après avis du comité scientifique permanent.

Section II. — Le diplôme de recherches approfondies

Art. 27. — Sont autorisés à s'inscrire en première année du D.R.A., les candidats titulaires du C.A.R., admis à la soutenance de leur mémoire avec la mention «bien» ou «très-bien», ou les candidats justifiant de titres admis en équivalence.

Chaque candidat doit déposer le sujet du mémoire du D.R.A. revêtu de l'accord du directeur de mémoire et de l'approbation de la commission du D.R.A. Il doit en outre préciser la nature de son mémoire, c'est à dire si c'est un mémoire intégré (pratique - théorique), ou si c'est un mémoire qui comporte un volet théorique et un volet pratique.

Ce sujet, choisi par le candidat, ne doit ni être l'objet d'étude en cours, ni avoir été traité auparavant. Il est enregistré dans un fichier central qui peut être consulté par les enseignants et les chercheurs.

Art. 28. — La commission du D.R.A. est composée des enseignants qui dirigent ces mémoires à l'I.T.A.A.U. durant l'année considérée. Elle est présidée par le directeur de l'institut ou son représentant.

Art. 29. — La durée de préparation du D.R.A. est de deux ans au minimum. Les étudiants durant la première année, doivent suivre, parallèlement à l'élaboration de leur mémoire, des enseignements annuels, théoriques et approfondis en sciences humaines portant sur les disciplines suivantes :

- esthétique
- méthodologie (arts plastiques)
- histoire de l'art.

Chacune de ces disciplines est sanctionnée par un examen qui consiste en une épreuve écrite d'une durée de quatre heures. Le

passage en deuxième année du D.R.A. est subordonné à l'obtention par l'étudiant d'une note égale au moins à 10/20 dans chacun de ces examens. Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction.

Deux sessions d'examens sont organisées annuellement, l'une en juin et l'autre en décembre.

La date de ces examens est portée à la connaissance des étudiants par voie d'affichage à l'institut, au moins un mois à l'avance.

Art. 30. — Sont habilités à diriger les mémoires des D.R.A. les professeurs de l'enseignement supérieur ainsi que les maîtres de conférences.

Un même enseignant ne peut diriger à la fois plus de cinq mémoires du D.R.A.

Art. 31. — Le candidat doit exposer régulièrement au directeur du mémoire l'état d'avancement de ses travaux.

Chaque directeur de mémoire du D.R.A. présente à la commission du D.R.A. un rapport annuel concernant les mémoires qu'il dirige.

Art. 32. — L'autorisation de soutenir le mémoire du D.R.A. est accordée par le directeur de l'institut au vu d'un rapport du directeur du mémoire et après avis de la commission du D.R.A.

Art. 33. — Le document écrit du mémoire du D.R.A. doit être déposé en cinq exemplaires, au moins six semaines avant la soutenance.

Le travail artistique est présenté le jour de la soutenance.

Art. 34. — La soutenance a lieu publiquement devant un jury désigné par le directeur de l'institut après avis de la commission du D.R.A. Il est composé du directeur du mémoire et de deux membres dont l'un est désigné comme président du dit jury, par le directeur de l'institut.

Art. 35. — L'admission ou l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : «passable», «assez-bien», «bien» ou «très-bien».

A l'issue de la soutenance, le président du jury adresse un rapport confidentiel au directeur de l'institut.

Art. 36. — Le diplôme du D.R.A. est décerné au candidat de la deuxième année de ce diplôme qui a soutenu avec succès son mémoire du D.R.A.

Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 38. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 janvier 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Matières enseignées au premier et au deuxième cycles
A — 1^{re} année du 1^{er} cycle (tronc commun)

Champs	Matières	Enseignement	Examens
			durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	—
	perception - psychologie	annuel	—

Champs	Matières	Enseignement	Examens
			durée des épreuves
	modelage	annuel	—
	lumière - couleur	annuel	—
	couleur - espace	annuel	—
Champ des sciences humaines, exactes et techniques	esthétique	annuel	3 H
	histoire de l'art	annuel	3 H
	géométrie et perspective élémentaires	annuel	3 H
	psychologie (enseignement coordonné avec celui de la perception - psychologie du champ des arts plastiques et graphiques).	annuel	fixée par l'enseignant (selon le sujet)

B — 2^e année du 1^{er} cycle et 1^{er} et 2^e année du 2^e cycle

1 — Maîtrise des sciences et techniques des arts

a - option : design produit

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{er} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	annuel	annuel	—
	dessin technique	annuel	annuel	annuel	—
	méthodologie du design	annuel	annuel	annuel	—
	techniques d'impressions, couleurs et photos	annuel	annuel	semestriel	—
	formes et structures	annuel	annuel	annuel	—
Champ des sciences humaines, exactes et techniques	esthétique	annuel	annuel	annuel	3 H
	histoire de l'art et civilisation	annuel	annuel	annuel	3 H
	technologie	annuel	annuel	annuel	2 H
	sociologie	annuel	—	—	3 H
	psycho-sociologie	—	annuel	semestriel	3 H
	économie et législation	—	semestriel	semestriel	3 H

b — option : design graphique

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{er} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	annuel	annuel	—
	photo/audio-visuel	annuel	annuel	semestriel	—
	calligraphique	annuel	annuel	—	—
	technique d'impression	annuel	annuel	—	—

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{re} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
	communication visuelle	annuel	—	—	—
	technique de représentation	—	annuel	annuel	—
	atelier de synthèse	—	annuel	annuel	—
Champ des sciences humaines, exactes et technique	histoire de l'art	annuel	annuel	annuel	3 H
	esthétique	annuel	annuel	annuel	3 H
	théorie et technique de la publicité et de l'information	annuel	—	—	3 H
	psycho-sociologie	—	semestriel	annuel	3 H
	économie et législation	—	—	annuel	3 H
	stages et visites	—	—	annuel	—

c — option : design aménagement

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{re} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	annuel	annuel	—
	dessin technique et technologie	annuel	annuel	annuel	—
	perspectives et croquis	annuel	annuel	annuel	—
	analyse pratique de l'espace bâti	annuel	semestriel	semestriel	—
	atelier de couleur	annuel	—	—	—
	photographie	semestriel	—	—	—
	caractéristique des espaces	—	semestriel	semestriel	—
	atelier de synthèse	—	annuel	annuel	—
Champ des sciences humaines, exactes et techniques	histoire de l'art	annuel	annuel	annuel	3 H
	esthétique	annuel	annuel	annuel	3 H
	sociologie	annuel	semestriel	semestriel	3 H
	économie et législation	—	semestriel	annuel	3 H

2 — Maîtrise d'enseignement des arts plastiques

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{re} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	annuel	annuel	—
	enseignement de la spécialité	annuel	annuel	annuel	—

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{re} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
	atelier de synthèse	annuel	annuel	annuel	—
	calligraphie	annuel	annuel	annuel	—
	photographie	semestriel	—	—	—
Champ des sciences humaines, exactes et techniques	histoire de l'art	annuel	annuel	annuel	3 H
	esthétique	annuel	annuel	annuel	3 H
	psychologie de l'enfant et de l'adolescent	annuel	—	—	3 H
	perspective / descriptive	annuel	—	—	3 H
	psycho-pédagogie	—	semestriel	—	3 H
	stage pédagogique	—	—	annuel	—

3 — Maîtrise d'esthétique et sciences des arts

Champs	Matières	Enseignement			Examens
		2 ^e année du 1 ^{er} cycle	1 ^{re} année du 2 ^e cycle	2 ^e année du 2 ^e cycle	durée des épreuves
Champ des arts plastiques et graphiques	dessin analytique	annuel	annuel	annuel	—
	enseignement de la spécialité	annuel	annuel	annuel	—
	atelier de synthèse	annuel	annuel	annuel	—
	photographie	semestriel	semestriel	semestriel	—
Champ des sciences humaines, exactes et techniques	histoire de l'art	annuel	annuel	annuel	3 H
	esthétique	annuel	annuel	annuel	3 H
	perspective / descriptive	annuel	—	—	3 H
	espace architectural	semestriel	—	—	3 H

MINISTRE DES TRANSPORTS

EXPROPRIATION

Décret n° 86-191 du 25 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de parcelles de terrain nécessaires au dédoublement de la voie entre Bordj Cedria et Kalaa Kébira et situées entre Bouficha et Sidi Bouali.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur proposition du ministre des transports et des communications ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, pour être incorporées au domaine public des chemins de fer et affectées à la société nationale des chemins de fer tunisiens, les parcelles de terrain indiquées au tableau ci-après, entourées par un liseré rouge sur les plans joints au présent décret et qui sont nécessaires au dédoublement de la voie ferrée entre Bordj Cédria et Kalaa Kébira, et situées entre Bouficha et Sidi Bouali.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
1	1	200891 (partie)	Omdat Bouficha	Terrain complanté en partie	12370	Ammar Ben Romdhane Saidi Brahim Laatar M'Hadheb Korchad Belgacem Mabrouk Echniti Sadok Ben Belgacem Lassoued Hassen Ben Ammar Essaidi Abich Ben Ammar Hédi Ben Abdallah Ettroudi H'Mida Ben Salah Ben Rebh Saad Ben M'Barek Mohamed Ben Brahim Lassoued Mohamed Ben Belgacem Lassoued Fradj Ben Jemaiel Ayed Ben Mouldi Ayed Ettroudi Salah Ben Belgacem Lassoued Mohamed El Mathlouthi Abdalleh Lassoued Nasr Ben Ali Ben Ammar.
2	3	6648 PN. 79 (partie)	Omdat Bouficha	Terrain complanté	2644	Héritiers Amor Ben Abdelhédi El Achhab.
3	5	29232 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	1231	Héritiers Mohamed Ben Salah Ben Hassine Hichri.
4	6	29231 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	1276	Abid Ben Béchir Ben Mohamed Chihouaoui Riahi.
5	7	21008 200335 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	2786	Ahmed Ben Béchir Ben Mohamed M'Heddebi Jilani M'Hadhbi Hassine Ben Mohamed El Hichri.
6	9	6648 PN. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain nu	2880	Jilani M'Hadhbi Sadok Ben Salah M'Hadhbi Romdhane Ben Mohamed Ben Belgacem M'Hadhbi et son frère Khemaïs Héritiers Abdallah M'Hadhbi Rebh M'Hadhbi.
7	10	5476 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	6612	Ahmed Ben El Hadj Fradj M'Hadhebi Abdallah Ben Ahmed Ben El Haj Fredj M'Hadhebi.
8	12	33252 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté	79	Habiba Bent Abdelkader Ben Ali Ben Belgacem Sadok Ben Salah Ben Ali.
9	13	33302 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain nu	43	Abderrahman Ben El Abed Ben Ali Salâani et son frère Hassen.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
10	14	32813 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté	1423	Mohamed Ben Hamda Belhadj Ahmed Salâani.
11	16	33224 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain nu	398	Mansour Belhédhili Ben Attia et ses frères Hassen, Farhat et Mohamed ou El Arbi Ben Abdelkader Elouali Kacem El Asmi.
12	18	33066 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	337	El Ajmi M'Brek Lamouchi.
13	19	33287 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté	454	Salem Ben Nasr Lamouchi.
14	20	33066 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté	16	M'Barek Ben Nasr Ben Béchir Lamouchi.
15	21	32971 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	676	Khemaïs Ben Nasr Lamouchi.
16	22	32976 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	854	Halima Bent Salem Belaïd.
17	23	26554 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	4881	Mahmoud Ben Abderrahman Ben Saïd El Mahmoudi Saïd Ben Abderrahman Ben Ahmed Ben Saïd El Mahmoudi.
18	24	33913 Tunis S2 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	910	Brahim, Abdallah et Khélifa fils de Hassen Essalâani Mohamed Ben Ahmed Ben Hassen Essalâani Miled Ben Hamed Lamouchi Salah Ben Abderrahman El Mekki.
19	28	6648 P.N. 86	Omdat Ain Errahma	Terrain nu	2602	Hamdi Ben Mustapha Jelassi Hamadi Ben Abdesselem Chattari Abdelwahab Ben Ahmed Trabelsi Abdallah Ben Ahmed Trabelsi.
20	30	6648 P.N. 86 (partie)	Omdat Ain Errahma	Terrain nu	1852	Chabane, Ali et Nourreddine fils de Ahmed Mansour Khélifa Ben Saâd Mansour.
21	31	6648 P.N. 86 (partie)	Omdat Ain Errahma	Terrain nu	753	Mustapha Ben Saâd Krimaâ et ses fils Salem, Mohamed et Mongi.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
22	33	6648 P.N. 91	Omdat Aïn Errahma	Terrain complanté en partie	1993	M'Barek Ben Hassine Ben Amor M'Hadhbi Mohamed Ben M'Barek Toumi Hédi Ben Mohamed Ben M'Barek Toumi.
23	35	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	666	Mokhtar Ben Ali Ben Belgacem Mathlouthi et Ali Ben Mohamed Bousataa.
24	36	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	1819	Fatma Bent Amor Ben Ahmed Mohamed Ben Salem Jelassi Hassine, Ahmed, Mabrouka, Habiba et Dalila fils Ameer Ben Salem Ben Ahmed.
25	37	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	1471	Hassine et Mohamed Ben Hassen Jehayech Sadok Ben Abdelkader Jehayech.
26	39	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	458	Salah Ben Litaïem et Abich Ben Litaïem Mohamed Ben Abich Litaïem.
27	42 43	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu Terrain complanté en partie	35 351	Kélifa, Kehmaïs et Ali fils de Mohamed Ferdjani.
28	44	31366 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain complanté en partie	303	Hédi et Abdallah fils de Ahmed Farhat.
29	45 47 48	31366 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain en partie complanté avec construction Terrain en partie complanté piste	1139 1105 60	Abdelhamid Ben Ahmed Belhadj Ali Amara.
30	49	14353 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain en partie complanté	794	Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou héritiers Mohamed Bahri.
31	50	14353 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain en partie complanté	1230	Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou Hédi Bahri.
32	51	14353 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	1185	Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou héritiers Salah Bahri.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
33	52	14353 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	1115	Naceur Ben Hadj Salah El B'Houri M'Hedhebi.
	53	14353 (partie)			772	Hadda Bent Mohamed Amdoun.
	55	22715 (partie)			1716	Om Ezzine, Om El Khir, Tahar fils de Mohamed Bn Hadj Salah B'Houri El M'Hedhebi.
	56	22715 (partie)			2304	Fatma Bent M'Tir El M'Hedhbi.
34	63	35165 (partie)	Omdat Chargia	Terrain nu	30	Mohamed Néjib et Mohamed Hafedh fils de Abdelkader El Gharbi Zorgati.
	63 bis				81	
35	64	18964 (partie)	Omdat Chargia	Terrain nu	34	Mohamed Néjib et Mohamed Hafedh fils de Abdelkader El Gharbi Zorgati.
	64 bis				157	
36	65	201517 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	88	Hadj Belgacem Ben M'Hamed Ben Moula.
37	66	201518 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	264	Sadok Gaaya.
38	67	201519	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	268	Sadok Gaaya.
39	69	201520 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	404	Mohamed Sadok Ben Hadj mohamed Ben Attaya.
	39 bis 70	201521 (partie)			471	
40	71	19466 200551 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	517	Héritier M'Dhili Ben Farhat Yazidi.
41	74	20721 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	917	Sadok Ben Osman Ben Ahmed Ben Mohamed El Houar.
42	83	28746 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	608	Mohamed Ben Hassine Ben Mansour Trabelsi
	84				592	Ahmed Ben Mohamed Ben Hassine Ben Mansour Trabelsi
	85				620	
						Mohamed Ben Ahmed Ben M'Hamed Trabelsi Sellini
						Hassen, Amor, Khélifa et Mohamed fils de Ali Ben Abdallah Trabelsi Sellini
						Yazza Bent El Hadj Salah
						Selma, Abdelaziz et Ghezala fils de Ameer Ben Ali Ben Abdallah.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
43	87	12978 (partie)	Omdat Chargia	Terrain en partie complanté	479	Zohra Bent Ali Sahloul
	88				480	Tounès et Sadok fils de Othman Ben Ahmed El Houar
	89				238	Latifa Bent El Hadj Ali El Houar
	90				234	Hachmi Ben Hadj Meftah
	91				441	Ali Ben Mohamed Boufarès Trabelsi
44	106	18437 (partie)	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	468	Aïcha Bent Mohamed Ayadi
	107				1168	Zina, Mabrouk Abich, Mohamed Hédi, Béchir et Fatma fils de Sassi Ben Hadj Ali Chaïeb Neffati.
	109				249	
45	110	18437 (partie)	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	176	Hédi Ben Kemaïs Guiga Jomaa Ben Sassi Jilani Guiga.
46	113	19623 (partie)	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	179	Laaroussi Ben Fredj Ben Salem Ben Bahria
	114				148	Guiga et ses frères Ridha Ben Jaafar Ben Ahmed Guiga et ses frères.
47	115	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	92	Amor Ben Hassen Ben Mohamed Fares Fadhlouni Ben Hassen Ben Mohamed Bou Farès.
48	116	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	789	Mustapha Ben M'Hamed Trabelsi et Ahmed Ben Béchir Ben Braïek Salah et ses frères Boubaker et Amor.
49	117	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	358	Mohamed Ben Salem Ben Hassine Hassen Ben Salem Ben Hassine Ahmed Ben Brahim Denden.
50	118	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	1228	Hédi Ben Mohamed M'Heddebi Mohamed Ben Mohamed Lazrag Hédi Ben Sassi Ben Hafedh.
51	119	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	939	El Abed Ben Ameer Ben Mahmoud Ammar Ben Abdallah Toumi Héritiers Salem Ben Ali Ben Slama.
52	120	6648	Omdat d'Enfidha	Terrain nu	102	Khélifa Ben Saïd Ben Abdallah Belgacem Ben Abdallah Kabouchi.
53	121	21976 (partie)	Omdat Menzel Dar Bel Ouaer	Terrain nu	2682	Héritiers Khélifa Bent Salah Ben Amara Ben Boussetta Louati Salem Midani Belgacem Keffi Majdoub Bahri et consorts.
54	128	6648	Omdat de Menzel gare	Terrain nu	1408	M'Barek Ben Hassine Rezgui Héritiers Amor Ben Salah Ben Abid

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
						Héritiers M'Hamed Ben El Hachani Héritiers Amor Ben El Hachani Héritiers Othman Sakhri Héritiers Ammar El Abed.
55	129	6648 P.N. 96 (partie)	Omdat de Menzel gare	Terrain nu	6892	Jilani Ben Ammar Ben Dallala Amor Ben Jilani Ben Dallal M'Hamed Ben Ahmed Souyah Ammar Ben Mohamed Ben Abdallah Mohamed Ben Mohamed M'Rad.
56	131	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Oliviers	—	Héritiers Khalifa Ben Mabrouk Ben Saïd Héritiers Mohamed Ben Hassine Sghaier.
57	132	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Oliviers	—	Ameur Ben Ayed Toumia et son frère Brahim.
58	134	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Oliviers	—	Héritiers Hédi Ksaa, Ameur Ben Amor Toumia Ameur Ben Amor Ksida Hassine Sayeb - Mongi Doudeche Mouldi Ben Belgacem Derouiche.
59	135	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Oliviers	—	Héritiers Mohamed Ben Hassine Sghaier.
60	140 141	4812/ 200409 4812/ 200409	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	3485 2332	Ismaïl Ben Belgacem Hafsia et ses fils Fatma, Jalila, Hachmia, Nazli, Asma, Lilia et Aboul Kacem Fathi Rchid, Ahmed et Tafida fils de Abdelje- lil Zaouech Chérifa Bent Mustapha Ben Eli Bach Hamba Salah Ben Amor Gasmia (M'Gharsi).
61	142	16132 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	1208	Chérif Ben Ali Ben Rachid Ben Abdel- jelil Zaouech et ses frères.
62	143	16149 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	553	Mokhtar Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser Héritiers Tahar Ben M'Hamed Larous- si.
63	144	16150 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	273	Mohamed Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser.
64	145	16072 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	493	M'Hamed Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
65	146	16153 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	221	Oum Ezzine Bent Ali Ben Sadok Ben Farhat.
66	147	16121 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	202	Hadj Ali Ben Béchir Ben Brahim Ben M'Nasser.
67	148 150	16131 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	175 157	Béchir Ben Naceur Ben Farhat.
68	149 151	16155 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	181 123	Hlima Bent Salah Ben Naceur Ben Farhat.
69	152	16137 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	824	Béchir Ben Mustapha Ben M'Nasser Ben Soyah.
70	153	16149 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	274	Mokhtar Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser et sa sœur.
71	154	16150 Sousse S2 (partie)	Omdat Essod El Joufi	Terrain en partie complanté	1078	M'Hamed Ben M'Nasser Ben Soyah M'Nasser.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — Sont incorporées au domaine public des chemins de fer et affectées à la société nationale des chemins de fer tunisiens, les parcelles de terrains dépendantes du domaine de l'Etat et de l'office des terres domaniales, indiquées au tableau qui suit, et entourées par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à incorporer en m2	Noms des présumés propriétaires
1	2	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Bouficha	Piste	55	Office des terres domaniales.
2	4	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Bouficha	Piste	30	Office des terres domaniales.
3	8	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Piste	50	Office des terres domaniales.
4	11	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Piste	7037	Domaine de l'Etat.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à incorporer en m2	Noms des présumés propriétaires
5	15	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Piste	327	Domaine de l'Etat.
6	17	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Piste	9612	Domaine de l'Etat.
7	25	6648 P.N. 79 (partie)	Omdat Sidi Khélifa	Terrain complanté en partie	3692	Domaine de l'Etat.
8	26	6648 P.N. 86 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	2192	Office des terres domaniales.
9	27	6648 P.N. 86 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	3232	Office des terres domaniales.
10	29	6648 P.N. 86 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	8728	Office des terres domaniales.
11	34	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Piste	6724	Office des terres domaniales.
12	38	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Piste	28	Office des terres domaniales.
13	40	6648	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	190	Office des terres domaniales.
14	41	6648	Omdat Aïn Errahma	Terrain nu	4085	Office des terres domaniales.
15	46	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Aïn Errahma	Piste	69	Office des terres domaniales.
16	54	6648 P.N. 91 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	34	Office des terres domaniales.
17	57	27567 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	2317	Office des terres domaniales.
18	58	6648 (partie)	Omdat Chgarnia	Terrain nu	1353	Office des terres domaniales.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à incorporer en m2	Noms des présumés propriétaires
	59	6648 P.N. 91 (partie)			16	Office des terres domaniales
	60	6648 P.N. 91 (partie)			230	Office des terres domaniales
	62	6648 P.N. 91 (partie)			127	Office des terres domaniales.
19	68	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	28	Office des terres domaniales.
20	72	202026 (partie)	Omdat Chgarnia	Terrain en partie complanté	1785	Office des terres domaniales.
21	75	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	103	Office des terres domaniales.
22	76	200209 (partie)	Omdat Chgarnia	Terrain en partie complanté	2537	Office des terres domaniales
	77				625	Office des terres domaniales.
23	78	16931 (partie)	Omdat Chgarnia	Terrain en partie complanté	1436	Office des terres domaniales.
24	81	200506 (partie)	Omdat Chgarnia	Terrain en partie complanté	945	Office des terres domaniales.
25	82	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	45	Office des terres domaniales.
26	86	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Chgarnia	Piste	13	Office des terres domaniales.
27	92	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat d'Enfidha	Piste	75	Office des terres domaniales
	93	6648 P.N. 92 (partie)		Terrain en partie complanté	2876	Office des terres domaniales.
	95	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Enfidha ville	Terrain complanté en partie	3564	Office des terres domaniales
	96	6648 P.N. 92 (partie)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	737	Office des terres domaniales
	97	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	2194	Office des terres domaniales

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à exproprier en m2	Noms des présumés propriétaires
	98	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	779	Office des terres domaniales
	99	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	732	Office des terres domaniales
	100	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	82	Office des terres domaniales
	102	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	83	Office des terres domaniales
	103	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	2456	Office des terres domaniales
	104	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	279	Office des terres domaniales
	105	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	163	Office des terres domaniales
	108	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Terrain nu	41	Office des terres domaniales
	111	6648 P.N. 92 (partiet)	Omdat Enfidha ville	Piste	106	Office des terres domaniales.
28	122	6648 P.N. 96 (partie)	Omdat Menzel Dar Bel Ouaer	Terrain nu	226	Office des terres domaniales.
29	123	6648 P.N. 96 (partie)	Omdat Menzel Dar Bel Ouaer	Terrain nu	2784	Office des terres domaniales.
30	124	6648	Omdat Menzel	Terrain nu	2125	Office des terres domaniales
	125	6648	Dar Bel Ouaer		3861	Office des terres domaniales
	126	6648			324	Office des terres domaniales
	127	6648	Omdat Menzel gare		416	Office des terres domaniales.
31	130	6648	Omdat Menzel gare	Piste	43	Domaine de l'Etat.

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation	Nature des terrains	Superficie approximative à incorporer en m2	Noms des présumés propriétaires
32	131	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	2711	Domaine de l'Etat.
33	132	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	1954	Domaine de l'Etat.
34	133	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Piste	10	Domaine de l'Etat.
35	134	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	4528	Domaine de l'Etat.
36	135	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	1541	Domaine de l'Etat.
37	136	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	234	Domaine de l'Etat.
38	139	13053 (partie)	Omdat Chouicha	Terrain nu	1835	Domaine de l'Etat.

Art. 4. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 25 janvier 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

BONS D'EQUIPEMENT

Avis du ministre des finances relatif à l'ouverture d'une deuxième émission de la vingt deuxième tranche de bons d'équipement.

Il sera ouvert du 1^{er} au 15 février 1986 inclus une deuxième émission de bons d'équipement jusqu'à concurrence de 6.000.000

dinars dans le cadre de la vingt deuxième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 60 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 et conformément à l'arrêté du ministre des finances au fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.

AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 10

Le présent avis, pris dans le cadre de l'article 11 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, a pour objet de codifier les principales règles applicables à la réalisation et au paiement des importations et des exportations de marchandises en provenance et à destination de l'étranger, à l'exception des pays avec lesquels la Tunisie n'entretient pas de relations.

Il définit plus particulièrement le titre de commerce extérieur et de change, sa forme et son contenu, fixe les documents qui doivent y être annexés, selon la nature des opérations auxquelles il se rapporte, le mode de son établissement, les modalités de son utilisation et de sa délivrance, ainsi que les conditions de sa domiciliation et la durée de sa validité. Ainsi, il constitue en même temps qu'un texte réglementaire, un guide pratique à l'usage des importateurs et des exportateurs.

Il abroge et remplace à compter du 2 janvier 1986 l'Avis de commerce extérieur et de change n° 1 publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 18 et 21 décembre 1979 tel que modifié par les Avis publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne* n° 75 du 27 novembre 1981, 82 du 13 décembre 1983, 51 du 28 juin 1985 et 56 des 26 et 30 juillet 1985.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

1) Définition, caractéristiques et établissement du titre de commerce extérieur et de change

Le titre de commerce extérieur et de change est un document administratif nécessaire à la réalisation d'opérations d'importation ou d'exportation ainsi qu'aux règlements financiers afférents à ces opérations.

Quel que soit le régime de l'opération, le titre de commerce extérieur et de change revêt la forme d'un imprimé unique.

Lorsqu'il s'agit de produits prohibés ou contingentés, ce titre, établi sous la dénomination de Carte, Licence ou Autorisation Annuelle d'Importation, de Licence d'Exportation, doit être, avant sa domiciliation, soumis à l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie Nationale et au visa de la Banque Centrale de Tunisie.

Lorsqu'il s'agit de produits libérés à l'importation ou à l'exportation, le titre, établi sous la dénomination de Certificat d'Importation ou d'Engagement de Rapatriements, est directement domicilié auprès d'un intermédiaire agréé.

Le titre de commerce extérieur et de change et toute demande d'un tel titre doivent être établis sur le préimprimé répondant à la texture et aux spécifications du modèle officiel prévu à cet effet dont un modèle est conservé au Ministère de l'Economie Nationale, à la Banque Centrale de Tunisie et à la Direction Générale des Douanes. Un fac-similé de ce préimprimé du titre de commerce extérieur et de change est reproduit au bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ce préimprimé sont également conservés aux sièges de l'Union Tunisienne de l'Industrie, de Commerce et de l'Artisanat (UTICA), des Chambres de Commerce et des bureaux de douane.

Ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur, etc...).

Le préimprimé de titre de commerce extérieur et de change revêt la forme d'une liasse de papier blanc en continu avec perforation marginale de type carol, d'une largeur, bandes détachables à droite et à gauche comprise de 24,8cm, chaque imprimé ayant une hauteur de 29,7cm. La bande détachable de droite a une largeur de 1,8cm et celle de gauche a une largeur de 2cm.

La liasse se compose de quatre exemplaires assemblés par griffage et distingués l'un de l'autre par leur couleur d'encre d'impression.

Le premier exemplaire est constitué d'un feuillet simple autocopiant émetteur, imprimé en vert recto verso.

Il forme l'exemplaire original du titre destiné au bénéficiaire pour servir et valoir ce que de droit auprès des administrations et organismes intéressés par l'opération d'importation ou d'exportation.

Le deuxième exemplaire du titre, destiné à l'intermédiaire agréé domiciliataire, est constitué d'un feuillet simple autocopiant émetteur récepteur, imprimé en marron recto-verso.

Le troisième exemplaire du titre, destiné à la Banque Centrale de Tunisie, est constitué d'un feuillet simple autocopiant émetteur récepteur, imprimé en bleu recto.

Le quatrième exemplaire du titre, destiné au Ministère de l'Economie Nationale, est constitué d'un feuillet simple autocopiant récepteur, imprimé en rose recto.

Chaque feuillet porte le numéro de nomenclature de l'imprimé, le poids au mètre carré et la mention «Droit d'impression réservé exclusivement à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne».

D'autres copies du titre de commerce extérieur et de change pourraient être imprimées, en cas de besoin, en se servant toujours du même préimprimé.

Lorsque le titre de commerce extérieur et de change comporte plus de dix rubriques, il sera constitué par deux ou plusieurs liasses qui forment un seul titre et porte les mêmes numéros et dates de dépôt et d'enregistrement.

Le titre de commerce extérieur et de change est établi conformément au régime des marchandises tel que défini par les Avis aux importateurs et aux exportateurs du Ministère de l'Economie Nationale.

Toutes les marchandises, à l'importation et à l'exportation, doivent être désignées conformément à la Nomenclature Générale des Produits (NGP) telle que prévue dans la Nomenclature de Dédouanement des Produits.

Les exemplaires du titre de commerce extérieur et de change doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni surcharges, ni interlignes. Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être approuvés par leurs auteurs. Les signatures autres que les paraphes doivent être manuscrites à l'encre. Elles peuvent être obtenues par duplication sur les exemplaires autres que l'original. La signature apposée par le fondé de pouvoirs doit être suivie du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.

La fourniture des imprimés de la demande de titres de commerce extérieur et de change incombent aux requérants.

Doivent être joints aux titres de commerce extérieur et de change :

a) le contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu en quatre exemplaires dont un original;

b) tous autres documents jugés nécessaires par le Ministère de l'Economie Nationale ou la Banque Centrale de Tunisie pour l'étude et l'octroi des titres de commerce extérieur et de change.

2) Contrat commercial

Par contrat commercial, on entend tout document justifiant d'un achat ou d'une vente de marchandises de/à l'étranger tel que les pièces ci-après :

- contrat régulier
- facture proforma
- confirmation définitive de vente

Tout contrat commercial doit comporter les indications suivantes :

- le nom et l'adresse des parties contractantes
- la désignation commerciale de la marchandise

Chapitre Premier

Marchandises pouvant être importées sans formalités

- le prix unitaire et la quantité en nombre d'unités de la marchandise
- le prix global de la marchandise et la monnaie de règlement
- le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur, sauf pour les factures mécanographiques
- le délai et le mode de livraison (CAF, FOB, départ usine...)
- le mode et le délai de paiement
- l'origine et la provenance ou la destination de la marchandise

— et à l'importation :

- une date de conclusion ne remontant pas à plus de 3 mois
- la valeur FOB quel que soit le mode d'expédition
- une clause de conformité de la marchandise, d'une part aux spécifications exigées par l'importateur et, d'autre part, aux normes tunisiennes en vigueur ou, en l'absence de telles normes, à celles en vigueur dans le pays du fournisseur, ou, à défaut, aux normes internationales s'il en existe.

3) Domiciliation du titre de commerce extérieur et de change

Sous réserve des exceptions énumérées par le présent texte, les importations et les exportations de marchandises sont soumises à l'obligation de domiciliation.

La domiciliation d'une opération de commerce extérieur consiste :

— pour l'opérateur, à faire choix d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé auprès de la Banque Centrale de Tunisie par laquelle ou chez laquelle interviendra le règlement de l'opération de commerce extérieur.

— pour l'intermédiaire agréé domiciliataire, à effectuer les opérations prévues par la réglementation des changes en vigueur pour le compte de l'opérateur et celui de la Banque Centrale de Tunisie et à réunir ultérieurement pour le compte de cette dernière, les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler les opérations domiciliées.

L'opération de domiciliation comporte l'obligation pour l'intermédiaire agréé domiciliataire, d'apposer sur les exemplaires du titre et les factures y afférentes, son cachet ainsi qu'un numéro et une date de domiciliation.

Avant de procéder à cette opération, l'intermédiaire agréé domiciliataire doit vérifier au préalable que l'opérateur est titulaire d'un code en douane.

Pour les opérations soumises à autorisation, le titre de commerce extérieur et de change est déposé auprès d'un intermédiaire agréé qui se charge de sa transmission au Ministère de l'Economie Nationale. En cas d'autorisation, l'opérateur conserve la possibilité de domicilier son titre auprès d'un autre intermédiaire agréé de son choix.

En l'absence du visa de domiciliation, la douane s'opposerait à l'entrée ou à la sortie des marchandises.

4) Imputation douanière :

On appelle «imputation douanière», les mentions apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douane sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur et de change ou établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation jointe.

Elle est subordonnée à la production de la copie de la quittance de paiement des taxes sur le chiffre d'affaires pour les importateurs/exportateurs ayant la qualité de producteur fiscal.

5) Modification du titre de commerce extérieur et de change :

Le changement d'un ou de plusieurs éléments d'un titre de commerce extérieur et de change déjà domicilié doit faire l'objet d'une demande de modification établie sur l'imprimé unique de titre de commerce extérieur et de change.

Il en est ainsi notamment en cas de réduction des prix envisagés par l'exportateur avant ou après expédition des marchandises ou en cas de report d'échéance de rapatriement.

possession, accompagné de la facture ayant servi à la domiciliation et de la facture définitive.

6) Relations entre l'administration et les opérateurs :

Dans le cas des opérations soumises à domiciliation, les relations entre le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie d'une part, et les opérateurs d'autre part doivent avoir lieu par l'entremise des intermédiaires agréés domiciliataires. En conséquence, les opérateurs doivent saisir directement ces derniers de toutes les questions relatives à leurs opérations. Dans le cas d'une non utilisation du titre de commerce extérieur et de change, l'exemplaire vert doit être restitué par l'opérateur dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date d'expiration de la durée de validité du titre, à l'intermédiaire agréé qui le transmet à la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci en informe le Ministère de l'Economie Nationale.

7) Délivrance de duplicata :

En cas de perte de l'exemplaire vert d'un titre de commerce extérieur et de change autorisé, l'opérateur peut se faire délivrer par le Ministère de l'Economie Nationale un duplicata de cet exemplaire.

La demande de duplicata, remplie dans les mêmes conditions et portant les mêmes mentions que le titre autorisé, est déposée auprès du Ministère de l'Economie Nationale, accompagnée de toutes justifications utiles.

Le Ministère de l'Economie Nationale porte la mention «duplicata» sur tous les exemplaires de la demande, garde l'exemplaire rose et adresse pour information les autres exemplaires à la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci conserve l'exemplaire bleu et envoie les deux autres exemplaires à l'intermédiaire agréé domiciliataire du titre autorisé. Ce dernier remet l'exemplaire vert à l'opérateur et garde l'exemplaire lui revenant.

Il n'est pas délivré de duplicata pour les titres de commerce extérieur et de change périmés. De même tout titre de commerce extérieur et de change perdu ne peut donner lieu à la délivrance que d'un seul duplicata.

TITRE II

IMPORTATIONS

D'une manière générale, les importations de marchandises sont faites en application des accords commerciaux conclus par la Tunisie avec les pays étrangers, des plans ou des programmes d'importation du Gouvernement et des mesures de libération ou de prohibition affectant certains produits. Les marchandises qui peuvent être importées font l'objet d'Avis aux importateurs publiés au *Journal officiel de la République Tunisienne*, qui indiquent en même temps les procédures selon lesquelles ces importations doivent s'effectuer. Le droit à importer dans le cadre de ces procédures est, sous réserve des exceptions formulées ci-dessous, ouvert à toute personne physique ou morale dont la profession comporte l'utilisation ou la vente du produit dont l'importation est envisagée et ayant un numéro de code en douane.

Le présent titre expose, en premier lieu, le détail de chacune desdites procédures, en respectant autant que possible l'ordre chronologique des opérations. A cet égard, il traite successivement :

— des importations pouvant être réalisées sans aucune formalité (chapitre I);

— des marchandises libérées et importées sous couvert de certificats d'importation (chapitre II);

— des importations de marchandises prohibées ou contingentes, réalisées sous couvert de carte, licence ou autorisation annuelle d'importation (chapitre III);

— des importations soumises à des régimes particuliers (chapitre IV);

— des dispositions communes à toutes les procédures d'importation et relatives aux modalités d'exécution du règlement des importations (chapitre V).

Chapitre Premier
Marchandises pouvant être importées sans formalités
au regard de la réglementation du commerce extérieur
et de change

Certaines importations ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et de change. Il s'agit des :

- importations énumérées à l'annexe A du présent Avis;
- importations réalisées par les entreprises industrielles exportatrices agréées dans le cadre du décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985 portant encouragement aux investissements dans les industries exportatrices qui peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production dans les conditions fixées par l'Avis de change n° 119 (*Journal officiel de la République tunisienne* des 9, 12 et 16 janvier 1973) tel que modifié par les textes subséquents.

Chapitre 2
Marchandises libérées et importées
sous couvert de certificat d'importation

Certains produits déterminés par un avis aux importateurs publiés au *journal officiel de la République Tunisienne* peuvent être importés, sans autorisation préalable, sur présentation d'un certificat d'importation, appuyé d'une facture commerciale.

Sont exclus du bénéfice de cette procédure toutes importations :

- d'articles usagés;
- de parties et pièces détachées effectuées à des prix plus élevés que ceux pratiqués par les fabricants.
- de parties et pièces détachées effectuées en vue de détourner la législation sur les investissements;
- de parties et pièces détachées destinées au montage.

A. Etablissement du certificat d'importation :

L'importateur doit établir un certificat d'importation dans les conditions prévues par le titre premier du présent avis qu'il doit remettre pour domiciliation à un intermédiaire agréé de son choix.

B. Domiciliation du certificat d'importation :

Avant de procéder à la domiciliation, l'intermédiaire agréé doit s'assurer que le produit à importer est susceptible de l'être sous couvert d'un certificat d'importation.

Après domiciliation, l'intermédiaire agréé domiciliataire conserve l'exemplaire marron ainsi que l'original de la facture, remet à l'importateur l'exemplaire vert et une copie de la facture et adresse les deux autres exemplaires ainsi que les autres copies de la facture à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le lendemain de la domiciliation. La Banque Centrale de Tunisie envoie à son tour au Ministère de l'Economie Nationale l'exemplaire rose accompagné d'une copie de la facture et lui communique au jour le jour, ainsi qu'à la direction générale des douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différents certificats d'importation souscrits.

C. Durée de validité du certificat d'importation :

La durée de validité du certificat d'importation est de 6 mois à compter de la date de sa domiciliation sans possibilité de prorogation. Le certificat d'importation demeure valable pour les marchandises expédiées directement à destination de la Tunisie avant la date de son expiration, même lorsque ces marchandises sont déclarées en douane après cette date, à la condition de n'avoir pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La date d'expédition des marchandises doit être justifiée au moyen des titres de transport, créés avant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation.

D. Utilisation du certificat d'importation :

Lors de l'importation de marchandises, l'importateur présente au bureau de douane l'exemplaire vert du certificat en sa

possession, accompagné de la facture ayant servi à la domiciliation et de la facture définitive.

L'importation peut être faite de façon fractionnée pendant la période de validité du certificat.

Après imputation, ou, le cas échéant, établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjointe, le bureau de douane restitue l'exemplaire vert, accompagné de la copie de la facture définitive visée par ses soins et de l'attestation d'imputation s'il y a lieu, à l'importateur qui doit les remettre à sa banque domiciliataire au plus tard un mois après la date d'expiration de la durée de validité.

La Direction Générale des Douanes communiquera, au jour le jour, au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différents certificats d'importation. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

E. Règles particulières au règlement financier des importations effectuées sous couvert de certificat d'importation :

Le règlement financier des importations peut avoir lieu dès domiciliation du certificat d'importation, dans les conditions prévues par le contrat commercial.

Le règlement doit obéir en outre aux règles ci-après :

a — Les importations effectuées au moyen du certificat d'importation ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à des paiements anticipés.

Il est précisé que pour les règlements à réception de la marchandise, les intermédiaires agréés domiciliataires ne peuvent procéder au règlement qu'après justification de l'imputation de la valeur de la marchandise par les services des douanes.

b — La domiciliation du certificat d'importation est subordonnée à l'accord préalable de la Banque Centrale de Tunisie pour les importations comportant des délais de paiement supérieurs à 90 jours ou des paiements dans le cadre de crédits fournisseurs ou acheteurs qu'ils soient publics ou privés.

c — Le règlement des importations doit être limité uniquement à la valeur de la marchandise. Le règlement de tous frais accessoires doit faire l'objet d'un dossier financier.

Chapitre 3

Procédure d'importation de marchandises prohibées
ou ayant fait l'objet de liste de contingentement et importées
sous couvert de licence d'importation ou d'autorisation annuelle

Les marchandises prohibées à l'importation sont toutes celles non reprises dans la liste des produits libres à l'importation.

Les marchandises contingentées sont déterminées par un avis aux importateurs publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* fixant des contingents en quantité et en valeur pour l'importation de certains produits en provenance de l'étranger.

Les marchandises prohibées ou contingentées à l'importation ne peuvent être importées qu'au vu d'autorisations d'importation du type «licences d'importation», «autorisation annuelle d'importation» ou «carte d'importation» délivrées par le Ministère de l'Economie Nationale et visées par la Banque Centrale de Tunisie.

Section 1

Importation sous couvert de licence d'importation

A. Etablissement des demandes de licences d'importation :

Les demandes de licences d'importation sont établies dans les conditions fixées par les dispositions du Titre premier du présent Avis. Elles sont déposées, accompagnées du contrat commercial, auprès d'un intermédiaire agréé qui en délivre un reçu et les transmet sous bordereau au Ministère de l'Economie Nationale.

B. Délivrance des licences d'importation :

Après étude, le Ministère de l'Economie Nationale mentionne sa décision sur les différents exemplaires de la licence qu'il transmet à la Banque Centrale de Tunisie à laquelle il communiquera, au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des titres autorisés.

La Banque Centrale de Tunisie appose son visa sur toutes les pièces du dossier, conserve l'exemplaire bleu, remet les exemplaires marron et vert à l'intermédiaire agréé dépositaire de la demande et retourne l'exemplaire rose au Ministère de l'Economie Nationale auquel elle communiquera, au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des différentes licences visées par elle. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle et le Ministère de l'Economie Nationale.

A son tour, le Ministère de l'Economie Nationale transmettra au jour le jour à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différents titres délivrés par ses services et visés par la Banque Centrale de Tunisie.

Le Ministère de l'Economie Nationale retourne directement aux intermédiaires agréés les demandes de titres rejetées.

C. Domiciliation des licences d'importation :

Dès réception du dossier, l'intermédiaire agréé informe l'importateur de la suite donnée à sa demande et, en cas de décision favorable, procède à la domiciliation de la licence, sauf si l'importateur entend domicilier son titre auprès d'un autre intermédiaire agréé.

L'intermédiaire agréé domiciliataire conserve l'exemplaire marron et restitue à l'importateur l'exemple vert dûment domicilié.

L'intermédiaire agréé est, dès cet instant, en mesure de procéder au règlement financier de l'importation dans les conditions fixées au chapitre 5 du présent Titre.

D. Durée de validité des licences d'importation :

La durée de validité des licences d'importation est fixée à six mois à compter de la date du visa de la Banque Centrale de Tunisie.

Toutefois, pour ce qui concerne certaines importations portant sur des matières premières, des produits semi-finis pour l'industrie ou des biens d'équipement et dont la fabrication ou la livraison est subordonnée à de longs délais, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie peuvent accorder des licences d'importation à durée supérieure à 6 mois.

De même, pour l'importation de certains produits saisonniers, les licences accordées peuvent avoir une durée de validité inférieure à six mois.

Les licences ne peuvent pas être renouvelées, mais peuvent par contre être prorogées si les autorités compétentes le jugent opportun.

Les licences d'importation demeurent valables pour les marchandises expédiées directement à destination de la Tunisie avant la date d'expiration de leur délai de validité, même lorsque ces marchandises sont déclarées en douane après cette date, à la condition de n'avoir pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La date d'expédition des marchandises doit être justifiée au moyen de titres de transport créés avant la date d'expiration du délai de validité des licences d'importation y afférentes.

E. Modalités d'utilisation des licences d'importation :

Lors de l'importation des marchandises, l'importateur présente au bureau de douane l'exemplaire vert de la licence en sa possession.

L'importation peut être faite de façon fractionnée, pendant la période de validité de la licence.

Après imputation de la licence ou, le cas échéant, établissement

aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjointe, le bureau de douane restitue l'exemplaire vert accompagné de la facture définitive visée par ses soins à l'importateur avec, s'il y a lieu, l'attestation d'imputation. L'importateur doit remettre ces documents à l'intermédiaire agréé domiciliataire au plus tard un mois après la date d'expiration de la durée de validité du titre.

Pour les produits importés conformément à un Avis aux importateurs sous le régime de la consignation, l'imputation a lieu uniquement sur la base de la quantité (poids net ou volume) avec indication de la valeur admise ou reconnue en douane pour la perception des droits et taxes d'importation.

Les maisons spécialisées dans les importations de périodiques, notamment celles qui importent livres, journaux et autres publications (messageries, dépositaires...), lorsqu'elles ont été agréées au préalable par le Ministère de l'Economie Nationale, peuvent réaliser leurs importations sans titre de commerce extérieur et de change, mais doivent régulariser, avant le 15 de chaque mois les opérations réalisées au cours du mois précédent, en produisant au bureau de douane, aux fins d'imputation, une licence d'importation dûment autorisée et domiciliée suivant la procédure usuelle, appuyée d'un avis d'imputation et d'un relevé dressé par un huissier notaire en double exemplaire faisant ressortir l'état des marchandises vendues en Tunisie et celles détruites ou réexportées.

La Direction Générale de Douane communiquera au jour le jour au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différentes licences d'importation. La forme et le contenu de ces états seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

Section 2

Importation sous couvert d'une autorisation annuelle :

Les autorisations annuelles sont de deux types : l'«Autorisation Annuelle d'Importation» et la «Carte d'Importation».

Sous-Section 1

Autorisation annuelle d'importation :

Les industriels et particulièrement les industriels exportateurs, ne bénéficiant pas d'un agrément dans le cadre du décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985, ainsi que les organismes chargés de l'approvisionnement du pays en pièces détachées de rechange, en certains produits de première nécessité et en produits destinés à l'industrie, peuvent être admis à réaliser leur programme annuel d'importation sous le couvert d'une autorisation annuelle d'importation. Celle-ci est délivrée par le Ministère de l'Economie Nationale et visée par la Banque Centrale de Tunisie dans les conditions qui suivent :

A. Etablissement des demandes d'autorisation annuelle d'importation :

Cette procédure comporte deux phases successives. La première consiste en l'établissement d'un programme annuel des besoins de l'entreprise. Dans la seconde phase, il est procédé à la souscription d'autorisation annuelle d'importation pour les produits retenus au programme.

1) Etablissement du programme annuel d'importation :

Les programmes annuels d'importation sont présentés au Ministère de l'Economie Nationale en quatre exemplaires sous forme de tableau avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année grégorienne à laquelle se rapporte le programme. Un exemplaire du programme est restitué à titre de décharge au demandeur.

Le Ministère de l'Economie Nationale qui examine les programmes en collaboration avec les ministères techniques intéressés peut, s'il retient la demande, modifier le programme en excluant tout produit ou en réduisant son montant.

Après décision, un exemplaire du programme retenu, visé par le Ministère de l'Economie Nationale, est remis au demandeur.

Si, à la date du 31 décembre, l'importateur n'a pas reçu notification de la décision relative à son programme, il peut recourir, pour faire face à ses besoins, à la procédure habituellement utilisée (licence d'importation).

2) Etablissement des demandes d'autorisations annuelles d'importation :

Les programmes retenus donnent lieu ensuite à l'établissement d'une demande d'autorisation annuelle d'importation dans les conditions fixées par le titre premier du présent avis. Le bénéficiaire peut répartir le programme retenu en autant de titres que d'intermédiaires agréés auprès desquels il compte domicilier ses autorisations.

L'intermédiaire agréé adresse les quatre exemplaires ainsi reçus au Ministère de l'Economie Nationale qui, après avoir mentionné sa décision sur les différents exemplaires de l'autorisation, transmet tout le dossier à la Banque Centrale de Tunisie à laquelle il communiquera au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différentes autorisations annuelles d'importation accordées. Celle-ci appose son visa sur les pièces du dossier, conserve l'exemplaire bleu, retourne l'exemplaire rose au Ministère de l'Economie Nationale auquel elle communiquera au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des autorisations annuelles d'importation visées par elle.

La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle et le Ministère de l'Economie Nationale. Par ailleurs la Banque Centrale de Tunisie adressera les deux autres exemplaires de l'autorisation annuelle d'importation à l'intermédiaire agréé. Celui-ci remet l'exemplaire vert à l'importateur dûment domicilié et conserve l'exemplaire marron.

Le Ministère de l'Economie Nationale communiquera au jour le jour à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différentes autorisations annuelles d'importation délivrées par ses services et visées par la Banque Centrale de Tunisie.

B. Utilisation des autorisations annuelles d'importation :

Le dédouanement des marchandises est fait au moyen d'extraits de l'autorisation annuelle d'importation délivrés par l'intermédiaire agréé domiciliataire du titre.

Chaque extrait, établi dans les conditions fixées par le titre premier du présent avis doit indiquer pour les produits à importer, les éléments d'information correspondants figurant sur l'autorisation annuelle et ce, en sus des autres informations générales et des mentions apposées par le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie sur la dite autorisation.

Après domiciliation de l'extrait, l'intermédiaire agréé conserve l'exemplaire marron, transmet à la Banque centrale de Tunisie les exemplaires bleu et rose ainsi que deux copies des factures et remet l'exemplaire vert à l'importateur.

La Banque Centrale de Tunisie adresse l'exemplaire rose avec une copie de la facture au Ministère de l'Economie Nationale auquel elle communiquera au jour le jour ainsi qu'à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des extraits domiciliés.

Après imputation du titre ou, le cas échéant, établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjointe, le bureau de douane restitue l'exemplaire vert à l'importateur, accompagné de l'attestation d'imputation le cas échéant et de deux copies visées par ses soins de la facture ayant servi au dédouanement. La Direction Générale des Douanes communiquera au jour le jour au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différentes autorisations annuelles d'importation. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

C. Durée de validité de l'autorisation annuelle d'importation :

La durée de validité de l'autorisation annuelle d'importation est fixée à un an à partir du 1er janvier avec prorogation automatique de ladite autorisation à concurrence du reliquat non utilisé au 31 décembre, pour une durée supplémentaire d'une année.

L'autorisation annuelle d'importation demeure valable pour les marchandises expédiées directement à destination de la Tunisie avant l'expiration de son délai de validité, même lorsque ces marchandises sont déclarées en douane après cette date, à condition de n'avoir pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La date d'expédition des marchandises doit être justifiée au moyen de titres de transport créés avant la date d'expiration du délai de validité de l'autorisation annuelle y afférente.

Les industriels bénéficiant d'une autorisation annuelle d'importation peuvent procéder à des reports de montants d'un numéro NGP à un autre dans la limite du montant global de l'autorisation annuelle d'importation, en dispense de la demande de modification et de l'accord préalable de l'administration, sous réserve que ces changements ne réduisent pas le recours à l'approvisionnement local, ne diminuent pas le taux d'intégration de leurs entreprises et n'entraînent pas un détournement de destination des marchandises importées sous couvert de l'autorisation annuelle d'importation.

D. Contrôle de l'utilisation de l'autorisation annuelle d'importation :

Pour permettre à l'intermédiaire agréé d'effectuer le transfert, l'importateur doit présenter à ce dernier une facture proforma et, après chaque imputation, l'exemplaire en sa possession et, le cas échéant, l'attestation d'imputation délivrée à cette fin par le bureau de douane ainsi que deux copies de la facture ayant servi au dédouanement de la marchandise dûment visées par la douane.

Dans le cas de paiement anticipé préalablement autorisé sur le titre, le bénéficiaire doit fournir à l'intermédiaire agréé une copie du contrat ou une facture proforma se rapportant à l'opération. Il doit justifier le transfert, dans le mois qui suit le dédouanement, par la présentation à l'intermédiaire agréé de deux copies de la facture définitive visées par les services des douanes.

L'administration se réserve le droit de demander, à tout moment, l'exemplaire vert de l'autorisation annuelle d'importation émarginé par l'intermédiaire agréé du montant des extraits délivrés pour vérifier l'utilisation du titre compte tenu des réalisations effectuées. L'administration peut réajuster ou annuler, le cas échéant, l'autorisation annuelle d'importation dont les conditions n'ont pas été respectées.

Après utilisation totale ou expiration du délai de validité de l'autorisation annuelle d'importation, l'importateur doit présenter l'exemplaire en sa possession à l'intermédiaire agréé domiciliataire.

Sous-Section 2

Importations sous couvert de carte d'importation

La procédure de la carte d'importation est instituée dans le but de faciliter l'importation de produits nécessaires à l'activité de certains secteurs économiques. Elle consiste en la délivrance aux personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle est concernée par un ou plusieurs des produits dont il s'agit, d'un titre dénommé «carte d'importation» leur permettant d'importer dans le cadre exclusif de leur activité et à concurrence de 1000 dinars par importateur et par an, les produits dont elles ont besoin. Ce titre peut être délivré aux agriculteurs, aux artisans et aux professionnels des petits métiers agréés par les autorités compétentes.

A. Etablissement des demandes de cartes d'importation :

Les demandes de cartes d'importation sont établies dans les conditions fixées par les dispositions du Titre premier du présent avis. Elles sont déposées auprès d'un intermédiaire agréé qui en délivre un reçu et les transmet sous bordereau au Ministère de l'Economie Nationale.

B. Délivrance des cartes d'importation :

Après étude, le Ministère de l'Economie Nationale mentionne sa décision sur les différents exemplaires de la carte d'importation qu'il transmet à la Banque Centrale de Tunisie à laquelle il communiquera au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des titres autorisés. La Banque Centrale de Tunisie appose son visa sur tous les exemplaires, conserve l'exemplaire bleu, remet les exemplaires marron et vert à l'intermédiaire agréé dépositaire du titre et retourne l'exemplaire rose au Ministère de l'Economie Nationale auquel elle communiquera, au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission un état des différentes cartes d'importation visées par elle. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle et le Ministère de l'Economie Nationale.

A son tour, le Ministère de l'Economie Nationale transmettra au jour le jour à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différentes cartes d'importation délivrées par ses services et visées par la Banque Centrale de Tunisie.

Quand une entreprise dispose de plusieurs établissements, il peut lui être délivré autant de cartes d'importation que d'établissements.

C. Domiciliation de la carte d'importation :

Dès réception du dossier, l'intermédiaire agréé informe l'importateur de la suite donnée à sa demande et, en cas de décision favorable, procède à la domiciliation de la carte d'importation, sauf si l'importateur entend domicilier son titre auprès d'un autre intermédiaire agréé.

La carte d'importation doit être domiciliée auprès d'un seul intermédiaire agréé pendant toute la durée de son utilisation.

L'intermédiaire agréé domiciliataire conserve l'exemplaire marron et restitue à l'importateur l'exemplaire vert dûment domicilié.

D. Durée de validité de la carte d'importation :

La carte d'importation a une durée de validité d'une année à compter de la date du visa de la Banque Centrale de Tunisie sans possibilité de prorogation. Elle peut être renouvelée une seule fois au courant de la même année en fonction de l'ampleur des besoins de son titulaire.

Les cartes d'importation demeurent valables pour les marchandises expédiées directement à destination de la Tunisie avant la date d'expiration de leur délai de validité, même lorsque ces marchandises sont déclarées en douane après cette date, à la condition de n'avoir pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

E. Réalisation des importations :

Lors de l'importation des marchandises, l'importateur présente au bureau de douane l'exemplaire vert de la carte d'importation en sa possession.

Les importations peuvent être faites de façon fractionnée pendant la période de validité de la carte.

Après imputation du titre ou, le cas échéant, établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjoints, et apposition de son visa sur les factures définitives, le bureau de douane restitue l'exemplaire vert à l'importateur avec, s'il y a lieu, l'attestation d'imputation. Ce dernier doit remettre ces documents à l'intermédiaire agréé domiciliataire au plus tard un mois après la date d'expiration de la durée de validité du titre.

La Direction Générale des Douanes communiquera au jour le jour au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différentes cartes d'importation. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

Section 3

Importations faites sous le régime de la compensation privée ou des échanges compensés

Certaines opérations ne peuvent être faites que dans la mesure où elles sont compensées par des exportations à destination de l'étranger. Ces opérations impliquent théoriquement la présence de quatre parties : un importateur et un exportateur en Tunisie d'une part, un importateur et un exportateur à l'étranger d'autre part. Toutefois, il y a souvent identité, tant du côté tunisien que du côté étranger, entre l'importateur et l'exportateur. Les opérations de cette nature se font sous le régime des échanges compensés ou sous celui de la compensation privée.

Le régime des échanges compensés donne obligatoirement lieu à un règlement financier effectif et distinct pour chacune des opérations d'importation et d'exportation, dans le cadre des dispositions générales réglementant les paiements entre la Tunisie et les pays étrangers considérés.

Le régime de la compensation privée ne donne pas lieu à des mouvements de fonds avec l'étranger, les règlements s'opérant, dans chacun des deux pays, entre importateur et exportateur dans leur monnaie nationale. Le règlement effectué en Tunisie doit être réalisé par l'entremise d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé.

Les opérations d'échanges compensés et de compensation privée sont soumises à l'examen du Ministère de l'Economie Nationale et de la Banque Centrale de Tunisie sous forme de projets détaillés précisant les caractéristiques de l'importation envisagée et de l'exportation correspondante. La délivrance ou le rejet des licences obéit aux règles de droit commun.

Si l'opération est autorisée, les conditions pratiques dans lesquelles elle doit être relâchée sont fixées par le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie sur la licence. La durée de validité de cette licence peut être inférieure à la durée normale de tel document. L'exportation est faite sous le couvert soit d'une licence d'exportation, soit d'un engagement de rapatriement visé par la Banque Centrale de Tunisie, suivant que les marchandises à exporter sont prohibées ou non à la sortie.

Chapitre 4

Importations soumises à des régimes particuliers

Section 1

Importations sans paiement

Les importations dites «sans paiement» sont celles qui ne donnent lieu, aussi bien pour le prix d'achat de la marchandise que pour les frais de son transport et tous autres frais accessoires, ni à un achat de devises, ni à un versement de dinars au compte, transférable ou non, d'un non-résident, ni à compensation en marchandises ou sous toute autre forme.

Ces importations, qui ne doivent pas revêtir un caractère commercial, ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel. Elles sont subordonnées à l'assentiment préalable du Ministère de l'Economie Nationale qui délivre à cet effet une licence d'importation portant la mention «sans paiement» soumise au visa de la Banque Centrale de Tunisie et ne donnant pas lieu à domiciliation. Le dépôt du titre s'effectue auprès des guichets du Ministère de l'Economie Nationale.

Section 2

Importations de marchandises placées à l'entrée en Tunisie sous un régime douanier suspensif de paiement des droits

Sous-Section 1

Entrepôt et admission temporaire

1) Importation :

Sont dispensées de la production en douane d'un titre de commerce extérieur et de change au moment de leur introduction dans le territoire tunisien, les marchandises placées dans les

conditions générales prévues par la réglementation douanière sous les régimes de l'entrepôt ou de l'admission temporaire.

Il est rappelé cependant que tout règlement financier avec l'étranger de la valeur des marchandises importées en Tunisie ne peut être effectué qu'au vu d'une licence d'importation ou d'un certificat d'importation selon le régime de commerce extérieur du produit à importer.

Toutefois, le règlement financier des emballages importés vides pour être réexportés pleins et des marchandises importées en Tunisie en vue de leur réexportation après perfectionnement actif (transformation, usinage, conditionnement...) peut être effectué au vu du contrat commercial dûment domicilié et aux conditions ci-après :

— si le règlement est à effectuer après réception de la marchandise, l'importateur doit remettre à l'intermédiaire agréé domiciliataire une copie de la facture définitive visée par la douane.

— si le règlement a été effectué avant réception de la marchandise, l'importateur doit remettre à l'intermédiaire domiciliataire, au plus tard un mois après la date du règlement, une copie de la facture définitive visée par la douane.

2) Réexportation :

La réexportation des marchandises importées sous un régime suspensif de paiement des droits donne lieu, dans tous les cas et quelque soit le régime de commerce extérieur du produit, à la domiciliation d'un engagement de rapatriement qui doit être accompagné d'une note émanant du requérant précisant les indications suivantes :

a) Marchandises importées sans paiement :

— le numéro et le lieu de souscription de l'acquit à caution d'admission temporaire ou de la soumission d'entrepôt sous lesquels ont été placées les marchandises étrangères lors de leur entrée en Tunisie.

— Le coût de la main-d'œuvre éventuellement apportée en Tunisie et, le cas échéant, la valeur de la marchandise tunisienne incorporée.

— Si la marchandise est réexportée en l'état, le montant des frais de magasinage, de manutention et des autres frais accessoires.

— Le montant des devises à rapatrier.

b) Marchandises importées avec paiement :

— Référence du titre ou du contrat commercial visé au paragraphe 1 de la dite section.

— Valeur de la marchandise importée.

— Le coût de la main-d'œuvre apportée en Tunisie et, le cas échéant, la valeur de la marchandise tunisienne incorporée.

— Le montant à rapatrier.

3) Mise à la consommation :

— La mise à la consommation des marchandises placées en Tunisie sous le régime de l'entrepôt ou de l'admission temporaire est soumise, dans tous les cas, à licence d'importation.

Les demandes de mise à la consommation tendant à détourner les dispositions de la présente section, notamment en matière de perfectionnement actif, peuvent donner lieu au retrait du bénéfice des dispositions susvisées.

Sous-section 2

Transit et transbordement

L'importation et la réexportation des marchandises en transit et en transbordement ne donnent lieu à aucune formalité lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un paiement à l'étranger par une personne résidente.

Chapitre 5

Règlements financiers des importations

Section 1

Modalités d'exécution des règlements

Le règlement des importations est réalisé conformément au contrat commercial dans les conditions fixées par la réglementation des changes.

1) Opérations financières autorisées avant l'expédition des marchandises.

Les paiements autorisés avant l'expédition des marchandises sont effectués aux échéances fixées par la Banque centrale de Tunisie sur la licence et dans la limite des pourcentages et des montants autorisés.

2) Opérations financières autorisées à partir de l'expédition des marchandises (1).

— Si la licence n'autorise le paiement qu'après importation, le transfert est subordonné à la justification de l'entrée des marchandises dans le territoire douanier tunisien. Cette justification résulte de la présentation par l'importateur à la Banque domiciliataire, de l'exemplaire vert de la licence, imputé par le bureau des douanes, ou le cas échéant, de l'attestation d'imputation établie aux moyens informatiques et délivrée à cette fin par ce dernier.

— Si les transferts interviennent entre les dates d'expédition et d'importation des marchandises, ils doivent être limités, sans pouvoir excéder l'autorisation accordée :

- Soit au montant des factures définitives correspondant aux marchandises.

- Soit, si ces factures ne peuvent encore être produites, à la valeur des marchandises, telle qu'elle apparaît sur les documents d'expédition.

Les transferts ne doivent pas, en tout état de cause, excéder la valeur franco-frontière tunisienne (ou CAF) des marchandises.

3) Importations sous le régime de la consignation.

Ces importations doivent, sans pouvoir dépasser le montant autorisé, être effectuées au fur et à mesure des ventes, sauf indications particulières sur la licence.

4) Les importations en contre remboursement ne peuvent donner lieu qu'à des règlements par les services des chèques postaux. Dans le cas où ces services ne sont pas domiciliataires du titre, ils doivent, avant d'en restituer l'exemplaire vert à l'opérateur, faire précéder l'imputation douanière par l'émargement du règlement.

Section 2

Rapatriement et rétrocession des devises indument transférées

Si, après ajustement des écritures, le montant transféré excède le montant définitivement dû au fournisseur étranger, l'importateur est tenu de procéder au rapatriement du montant indument transféré dans les conditions fixées par la réglementation des changes.

1) La justification de l'expédition des marchandises résulte de la présentation des derniers titres de transport créés à destination directe et exclusive du territoire douanier tunisien.

Ces titres de transport doivent être constitués par :

— Une lettre de voiture, si le transport est effectué par la voie ferroviaire ou par la voie routière;

— Un connaissance de mise à bord, si le transport est effectué par la voie maritime;

— Une lettre de transport aérien, si le transport est effectué par la voie aérienne.

Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou un transitaire, non plus qu'un connaissance de réception au quai d'embarquement ne peuvent être acceptés par la Banque domiciliataire comme justification de l'expédition.

TITRE III EXPORTATIONS

Les produits qui n'ont pas fait l'objet de mesures de prohibition ou de restrictions sont exportés sans autorisation préalable, soit sans aucune formalité, soit selon les procédures définies au présent titre et ayant pour objet uniquement le contrôle du rapatriement du produit des exportations. Ces exportations font l'objet du chapitre premier du présent titre.

Le second chapitre est consacré à la définition des procédures d'exportation des produits faisant l'objet de prohibition ou de contingentement à l'exportation.

Indépendamment de ces procédures générales, certaines exportations sont soumises à des régimes particuliers. Il s'agit essentiellement des exportations effectuées sous le régime de la consignation, des exportations temporaires et des exportations sans paiement. Ces exportations font l'objet du troisième chapitre du présent titre.

Enfin, le quatrième chapitre du présent titre traitera du règlement financier des exportations.

Chapitre 1 Régime de droit commun

Marchandises pouvant être exportées sans aucune formalité ou sous le couvert d'engagement de rapatriement.

Section 1 *Marchandises dont l'exportation ne donne lieu à aucune formalité*

Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes :

- a) Les exportations énumérées à l'annexe B du présent avis;
- b) Les exportations contre-remboursement effectuées par la voie postale, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
 - Les marchandises ne doivent pas avoir fait l'objet d'une mesure de prohibition ou de contingentement à l'exportation.
 - Le montant de l'expédition ne doit pas dépasser 300,000 dinars.

Les services des douanes conservent toutefois la possibilité de soumettre à l'accomplissement des formalités réglementaires les envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi et de saisir le cas échéant la Banque Centrale de Tunisie.

D'autre part, l'administration postale informe la Banque Centrale de Tunisie en cas d'annulation du contre remboursement après l'expédition d'une marchandise.

Section 2 *Exportations sous le couvert d'engagement de rapatriement*

Les exportations en vente ferme avec paiement d'un montant supérieur à 50 D portant sur des marchandises ne faisant pas l'objet de prohibition ou de contingentement à l'exportation peuvent être effectuées sans autorisation préalable sous le couvert d'un engagement de rapatriement lorsqu'elles répondent simultanément aux conditions suivantes :

- Elles sont faites par des résidents inscrits au registre du commerce;
- Le règlement doit intervenir dans les délais fixés par la banque centrale de Tunisie.

Les engagements de rapatriement afférents à des exportations de produits non prohibés ni contingentés ne remplissant pas l'ensemble des conditions énumérées ci-dessus doivent être soumis au visa de la Banque Centrale de Tunisie préalablement à leur domiciliation.

A — Etablissement des engagements de rapatriement :

Les engagements de rapatriement doivent être établis conformément aux dispositions du titre premier du présent avis.

Pour les exportations répondant aux conditions énumérées ci-dessus, l'intermédiaire agréé procède immédiatement à la domiciliation des titres. Au cas où l'une de ces conditions fait défaut, l'intermédiaire agréé transmet le dossier pour visa à la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci appose, sur chacun des exemplaires, un visa d'autorisation et retourne tous les documents à l'intermédiaire agréé pour domiciliation.

B — Domiciliation des engagements de rapatriement :

Après domiciliation conformément aux dispositions du titre premier du présent avis, l'intermédiaire agréé conserve l'exemplaire marron du titre ainsi qu'une copie de la facture, remet à l'exportateur l'exemplaire vert accompagné d'une copie de la facture et transmet à la Banque Centrale de Tunisie les exemplaires rose et bleu ainsi que deux factures. La Banque Centrale de Tunisie adresse l'exemplaire rose au Ministère de l'Economie Nationale accompagné d'une facture, garde le reste du dossier et communiquera, au jour le jour, au Ministère de l'Economie Nationale et à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différents engagements de rapatriement souscrits.

C — Durée de validité des engagements de rapatriement :

La durée de validité des engagements de rapatriement est fixée à 1 mois à compter du jour de leur domiciliation.

D — Modalités d'utilisation des engagements de rapatriement :

Lors de l'exportation des marchandises, l'exportateur présente au bureau de douane de sortie l'exemplaire vert de l'engagement de rapatriement.

Après imputation de l'exemplaire vert du dit engagement de rapatriement ou établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjointe et apposition de son visa sur la facture définitive, le bureau de douane restitue ces documents à l'exportateur qui doit les remettre à l'intermédiaire agréé domiciliaire immédiatement après l'expiration de la durée de validité du titre.

E — Contrôle de l'utilisation des engagements de rapatriement :

L'intermédiaire agréé domiciliaire est chargé de réunir, pour le compte de la Banque Centrale de Tunisie, les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler que le produit de l'exportation est rapatrié et que ce rapatriement est régulier quant à son montant et quant au délai dans lequel il est effectué.

A cette fin, la Direction Générale des Douanes communiquera, au jour le jour, au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différents engagements de rapatriement. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

Chapitre 2

Exportations des produits ayant fait l'objet de mesures de prohibition ou de contingentement

Les marchandises soumises à la prohibition de sortie ou au contingentement à l'exportation ne peuvent être exportées qu'au vu d'un titre de commerce extérieur et de change appelé «Licence d'exportation».

Ce titre, dont le régime est défini au présent chapitre, est délivré par le Ministère de l'Economie Nationale et visé par la Banque Centrale de Tunisie.

A — Etablissement des demandes de licences d'exportation :

Les demandes de licences d'exportation doivent être établies conformément aux conditions fixées par les dispositions du titre premier du présent avis.

Elles sont déposées contre décharge, accompagnées de 4 factures auprès d'un intermédiaire agréé qui les transmet sous bordereau au Ministère de l'Economie Nationale.

B — Délivrance des licences d'exportation :

En règle générale, le Ministère de l'Economie Nationale consulte le ministère technique responsable de la ressource.

Après étude, le Ministère de l'Economie Nationale mentionne sa décision sur les différents exemplaires de la licence qu'il transmet à la Banque Centrale de Tunisie à laquelle il communiquera, au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des titres autorisés.

La Banque Centrale de Tunisie appose son visa sur toutes les pièces du dossier, conserve l'exemplaire bleu, remet les exemplaires marron et vert à l'intermédiaire agréé dépositaire de la demande et retourne l'exemplaire rose au Ministère de l'Economie Nationale auquel elle communiquera, au jour le jour, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des différentes licences d'exportation visées par elle. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle et le Ministère de l'Economie Nationale.

A son tour, le Ministère de l'Economie Nationale communiquera au jour le jour à la Direction Générale des Douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des différentes licences d'exportation délivrées par ses services.

C — Domiciliation des licences d'exportation :

Dès réception du dossier, l'intermédiaire agréé informe l'exportateur de la suite réservée à sa demande et, en cas de décision favorable, procède à la domiciliation du titre, sauf si l'intéressé entend le domicilier auprès d'un autre intermédiaire agréé. L'intermédiaire agréé domiciliataire conserve l'exemplaire marron ainsi qu'une facture et remet l'exemplaire vert à l'exportateur dûment domicilié, accompagné de la facture restante.

D — Durée de validité des licences d'exportation :

La durée de validité des licences d'exportation est fixée à 3 mois à compter de la date du visa de la Banque Centrale.

Les licences d'exportation non utilisées peuvent, à l'expiration de leur validité, être renouvelées. Le titre de renouvellement établi sur l'imprimé unique de commerce extérieur et de change doit être transmis au Ministère de l'Economie Nationale par l'intermédiaire agréé domiciliataire. Il doit être accompagné des exemplaires non utilisés de la licence initiale ou, dans le cas d'utilisation partielle, de l'exemplaire imputé par le bureau de douane accompagné, s'il y a lieu, de l'attestation d'imputation disjointe établie aux moyens informatiques, restitués à l'exportateur.

Dans chacun des deux cas, le Ministère de l'Economie Nationale transmet à la Banque Centrale de Tunisie, soit l'exemplaire vert destiné à l'exportateur, soit, en cas d'utilisation partielle, le même exemplaire vert, imputé par la douane ou accompagné de l'attestation d'imputation disjointe, restitués par la douane à l'exportateur.

E — Modalités d'utilisation des licences d'exportation :

Lors de l'exportation des marchandises, l'exportateur présente au bureau de douane l'exemplaire de la licence en sa possession. L'exportation peut être faite sous forme d'expéditions fractionnées, s'échelonnant sur la période de validité de la licence.

Après imputation de l'exemplaire vert ou établissement, le cas échéant, d'une attestation d'imputation disjointe et apposition de son visa sur la facture définitive, le bureau de douane restitue ces documents à l'exportateur qui doit les remettre à l'intermédiaire agréé domiciliataire immédiatement après expiration de la durée de validité du titre.

F — Contrôle de l'utilisation des licences d'exportation :

L'intermédiaire agréé domiciliataire est chargée de réunir, pour le compte de la Banque Centrale de Tunisie, les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler que le produit de l'exportation est rapatrié et que ce rapatriement est régulier quant à son montant et quant au délai dans lequel il est effectué.

A cette fin, la Direction Générale des Douanes communiquera, au jour le jour, au Ministère de l'Economie Nationale et à la Banque Centrale de Tunisie, sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées sur les différentes licences d'exportation. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le Ministère de l'Economie Nationale et la Banque Centrale de Tunisie.

Chapitre 3

Exportations soumises à des régimes particuliers

Section 1

Exportations effectuées sous le régime de la consignation

1) Ventes à prix imposé :

Ce mode de vente est applicable aux marchandises expédiées à un dépositaire étranger chargé de les vendre au prix fixé par l'exportateur. Ces exportations donnent lieu à l'accomplissement des procédures décrites au chapitre premier ou au chapitre 2 du présent titre, selon le cas. Les conditions de réalisation et de règlement des exportations sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.

2) Ventes au mieux :

Ce mode de vente est applicable aux marchandises adressées à un commissionnaire chargé de les vendre sur la place où il est établi, au mieux des intérêts de son commettant. Il s'applique, en général, aux denrées périssables.

La réalisation par les exportateurs des opérations de vente au mieux effectuées sous le régime de la consignation est subordonnée à une autorisation générale délivrée par la Banque Centrale de Tunisie. Cette autorisation fixe notamment les prescriptions que l'exportateur doit observer pour la réalisation et le règlement des opérations de cette nature. Le numéro de la dite autorisation doit être rappelé par l'exportateur sur les titres d'exportation.

Section 2

Exportations temporaires

Les exportations temporaires comportent la possibilité pour l'exportateur, soit de prévoir uniquement la réimportation des marchandises exportées, le cas échéant, après ouvrison ou réparation à l'étranger (exportations temporaires proprement dites), soit de prévoir concurremment la réimportation de ces marchandises ou leur vente à l'étranger (exportations temporaires conditionnelles).

Les exportations temporaires sont faites sous le couvert de licences d'exportation ou d'engagements de rapatriement, suivant que les marchandises à exporter sont soumises ou non à la prohibition générale de sortie édictée par la réglementation du commerce extérieur et des changes. Les règles fixées aux chapitres premier et 2 du présent titre, en ce qui concerne l'établissement, la délivrance ou le visa, la durée de validité, la domiciliation, l'utilisation ou le contrôle de l'utilisation des licences d'exportation et des engagements de rapatriement sont applicables aux titres d'exportation correspondant à des exportations temporaires, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Si l'exportation donne lieu à l'établissement d'un engagement de rapatriement, celui-ci est soumis, dans tous les cas, au visa de la Banque Centrale de Tunisie ;

b) L'exportation peut être dispensée de domiciliation sur autorisation expresse de la Banque Centrale de Tunisie, apposée sur le titre d'exportation ;

c) Si les marchandises exportées sont vendues à l'étranger, le rapatriement du produit de cette vente présente un caractère obligatoire et doit intervenir dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent titre ;

d) Le contrôle de l'utilisation des titres d'exportation comporte, le cas échéant, la justification de la réimportation des marchandises.

Section 3

Exportations sans paiement

Les exportations dites «sans paiement» sont celles qui ne donnent lieu à aucun rapatriement, ni en devises, ni en dinars, ni à compensation en marchandises ou sous toute autre forme.

Ces opérations sont subordonnées à l'assentiment préalable du Ministère de l'Economie Nationale qui délivre à cet effet une licence d'exportation portant la mention «sans paiement», soumise au visa de la Banque Centrale de Tunisie et ne donnant pas lieu à domiciliation.

Le dépôt de ces titres s'effectue auprès des guichets du Ministère de l'Economie Nationale.

Section 4

Exportations soumises à un régime spécial

Certaines entreprises spécialisées, agréées par le Ministère de l'Economie Nationale, bénéficient d'un régime spécial qui consiste à souscrire, le 15 de chaque mois, un engagement de rapatriement global couvrant les exportations du mois précédent et ce, indépendamment du régime du produit.

Les entreprises autorisées à bénéficier de ce régime spécial déposeront en douane, lors des opérations de dédouanement, un état détaillé et certifié sincère, des marchandises exportées, comportant toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne la nature, le nombre de colis, la quantité ou le volume des marchandises exportées, ainsi que la valeur facturée aux destinataires et devant faire l'objet d'un rapatriement.

Les engagements de rapatriement seront appuyés d'un relevé détaillé des états produits en douane pendant le mois écoulé.

Ce régime spécial est notamment applicable aux entreprises qui ont pour objet les opérations ci-après :

- avitaillement des navires et aéronefs ;
- Expédition de colis, (dattes, agrumes, huiles d'olives, etc...) par des maisons spécialisées ;
- Exportation de livres, journaux et périodiques.

Chapitre 4

Règlement financier des exportations

Selon l'article 20 de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, «Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenue de rapatrier, dans les conditions et délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie, l'intégralité des devises provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger».

En aucun cas, les exonérations de l'accomplissement des formalités au regard de la réglementation du commerce extérieur et de change prévues par le présent titre ne peuvent avoir pour effet, lorsque les exportations considérées donnent lieu à un règlement financier avec l'étranger, de dispenser les exportateurs de l'obligation édictée par l'article 20 de la loi n° 76-18 susvisée et des textes pris pour son application.

Annexe A

Importations ne donnant lieu à aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes

- 1 — Abandon : Marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l'Etat.
- 2 — Animaux tels que chiens et chats accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
- 3 — Carburants présentés lors de l'importation temporaire des automobiles, motocyclettes et bateaux d'origine étrangère, ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux d'origine tunisienne.

La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu'aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d'une quantité de cent litres par véhicule.

- 4 — Courant électrique, eau et gaz importés par conduite (1).
- 5 — Croissant rouge tunisien : envois adressés à cet organisme directement sans intermédiaire, admis en franchise.
- 6 — Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l'objet d'un titre d'importation, importés soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent, soit séparément (1) (2).
- 7 — Echantillons ayant ou non une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs, importés dans les conditions prévues par la réglementation douanière (1) (2).
- 8 — Effets, vêtements, denrées et objets personnels, importés par les voyageurs, admis ou non en franchise.
- 9 — Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise, ainsi que les colis familiaux, expédiés par voie postale ou aérienne, d'une valeur égale ou inférieure à 5 D.
- 10 — Les importations sans paiement ou sans délivrance de devises et qui portent :
 - a) sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial n'excédant pas 300 dinars par an et destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur ;
 - b) sur les matières premières, demi-produits, biens d'équipement et pièces détachées destinés à l'usage professionnel de l'importateur dans le cadre de son activité industrielle, agricole, artisanale ou touristique n'impliquant pas leur commercialisation en l'état et dont le montant n'excède pas 20.000 dinars par an et par importateur.

Cette disposition concerne notamment les promoteurs de petits métiers et des activités artisanales.

Sont exclus du bénéfice de cette mesure les marchandises suivantes :

- Les produits, marchandises ou biens d'équipement similaires à ceux fabriqués en Tunisie faisant l'objet de listes périodiques établies et actualisées par les services du Ministère de l'Economie Nationale et notifiées à la Direction Générale des Douanes.

Ces listes feront l'objet de publications régulières au bulletin officiel des douanes.

- Les produits de consommation.
- Les articles ménagers et équipements domestiques.
- Les produits énergétiques et les lubrifiants.
- Les produits monopolisés, y compris les produits pharmaceutiques.
- Les véhicules automobiles de toutes catégories.
- Les armes et munitions.
- L'or, l'argent et les autres métaux précieux.

— Les pierres précieuses et les perles fines.

- c) sur des biens d'équipement concernant des projets industriels, agricoles ou touristiques dûment agréés par les organismes compétents en la matière (API, APIA, SCAT, etc...) à l'exception des biens d'équipements produits en Tunisie et cela sans limitation de montant.

Les biens d'équipement, leurs parties ainsi que les pièces de rechange, usagés ou renouvés, sont exclus du bénéfice de cette disposition.

Les marchandises reprises aux paragraphes b) et c) bénéficiant du régime spécial ci-dessus doivent, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, faire l'objet d'un engagement de non cession en l'état à souscrire par l'importateur sur un formulaire prévu à cet effet par la Direction Générale des Douanes. Cette administration transmettra un état mensuel nominatif, quantifié et chiffré, relatif aux importations réalisées dans ce cadre au Ministère de l'Economie Nationale (Direction Générale du Commerce) et à la Banque Centrale de Tunisie.

- 11 — Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane ou la marine.
- 12 — Ferrailles et vieux matériaux inutilisables, débarqués de navires tunisiens (à l'exclusion des ferrailles et des vieux matériaux faisant partie de la cargaison ou provenant de la démolition des navires échoués, ou naufragés sur les côtes).
- 13 — Films impressions (contre-types, bandes sonores, copies positives etc...) et matériel de publicité concernant ces films (bandes-annonces, photographies, affiches, etc...). L'attention des importateurs est attirée sur le fait que les documents appuyant les dossiers bancaires présentés en vue des transferts afférents à l'exploitation des films importés (facture, bordereaux d'exploitation, etc...) doivent être visés par les Ministères de l'Information et des Affaires culturelles.
- 13 Bis — Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par la douane (1).
- 14 — Marchandises en retour (1).
- 15 — Marchandises importées à titre gratuit en remplacement de marchandises reconnues non conformes à la commande ou défectueuses.
- 16 — Marchandises saisies par l'administration des douanes.
- 17 — Mobilier et objets personnels admis en franchise aux termes de la réglementation concernant les changements de résidence, les résidences secondaires et les héritages.
 - Matériel industriel, commercial ou agricole donnant lieu à l'octroi de la franchise prévue par la réglementation en cas de déplacement d'activité.
 - Véhicules automobiles importés à la suite d'un changement de résidence.
- 18 — Œuvres d'art originales importées par leurs auteurs et bénéficiant à ce titre, de l'exemption de la taxe sur les prestations de service.
- 19 — Pacages :
 - a) animaux étrangers venant au pacage en Tunisie.
 - b) animaux tunisiens réimportés de l'étranger en décharge d'acquit à caution de pacage (1) ainsi que les animaux mis bas pendant le pacage à l'étranger.
- 20 — Pacotille importée par les marins du commerce ou par les équipages des avions de transport, dans la limite des quantités autorisées par l'Administration des Douanes.
- 21 — Radoubs et réparations de navires : pièces et matériaux adjoints ou incorporés à des navires tunisiens à l'occasion de radoubs ou de réparations effectuées à l'étranger à la suite d'événements de mer ou de toutes autres circonstances de force majeure.

- 22 — Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses, sous réserve que le caractère gratuit de l'importation soit établi par communication des dossiers commerciaux et des correspondances échangées.
- 23 — Pièces de rechange utilisées pour la réparation en Tunisie des véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (y compris les pièces remplacées).
- 24 — Prises maritimes : marchandises provenant de prises maritimes, versées sur le marché intérieur après réquisition ou vente par la Marine Nationale.
- 25 — Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l'immunité accordée aux membres du corps diplomatique et assimilés.
- 26 — Propriétés limitrophes : récoltes (y compris les bois bruts), provenant de biens-fonds possédés à l'étranger par des personnes résidant en Tunisie et admises en franchise.
- 27 — Provisions de bord débarquées des navires tunisiens.
- 28 — Provisions importées par les frontaliers et admises en franchise.
- 29 — Timbres fiscaux étrangers à utiliser lors des exportations de spiritueux et d'eau minérales.
- 30 — Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d'élèves.
- 31 — Véhicules de toutes catégories, attelages et bateaux importés temporairement en Tunisie dans les conditions prévues aux règlements douaniers.
- 32 — Wagons et cadres spéciaux étrangers importés temporairement en Tunisie dans les conditions prévues aux règlements douaniers.
- 33 — Articles publicitaires d'usage courant : articles de bureau, cendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries, etc..., importés à titre gratuit, revêtus d'inscriptions publicitaires ou de marques étrangères apparentes et indélébiles et placées de telle façon qu'elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi toute possibilité de revente.
- 34 — Marchandises importées à titre de don par les administrations et établissements publics administratifs, sous réserve que le caractère gratuit de l'opération ne fasse aucun doute.
- 35 — Marchandises étrangères destinées aux expositions et foires qui ont lieu en Tunisie.
- 36 — Réimportation de marchandises exportées temporairement pour ouvrage, réparation ou transformation (1).

(1) Dans le cas où une opération reprise à la présente liste doit donner lieu à paiement, il convient de présenter une demande d'autorisation de transfert à la Banque Centrale de Tunisie, par l'entremise d'une banque intermédiaire agréée.

(2) Dessins et plans industriels autres que ceux visés ci-dessus, échantillons autres que ceux visés à l'annexe A ci-dessus, emballages autres que les emballages en retour, livres en langue arabe ou en langue étrangère (quelle que soit l'époque de leur édition), journaux, publications périodiques et musique imprimée.

Ces importations sont faites sous le couvert de titres d'importation dans le cadre du régime général.

En outre, pour ce qui concerne les abonnements à des publications étrangères, il est précisé que ces opérations ne donnent pas lieu à la présentation de titre d'importation et que, sous réserve des délégations accordées aux intermédiaires agréés, les règlements correspondants sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, qui doit être demandée sous la forme d'un dossier bancaire.

Enfin, les importations de livres effectuées selon la procédure spéciale mise en place par l'organisation de Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) restent dispensées de la présentation d'un titre d'importation.

Annexe B

Exportations ne donnant lieu à aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes

- 1 — Exportations à titre onéreux, portant sur des marchandises non prohibées lorsque leur montant ne dépasse pas 50 Dinars.

Les services des douanes conservent toutefois la possibilité de soumettre à l'accomplissement des formalités réglementaires les envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi et de saisir, le cas échéant, la Banque Centrale de Tunisie.

- 2 — Exportations sans paiement ne revêtant aucun caractère commercial et dont le montant n'excède pas 200 dinars par an.
- 3 — Animaux tels que chiens et chats accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
- 4 — Marchandises embarquées sur des navires tunisiens à titre d'avitaillement ou de provisions de bord.
- 5 — Marchandises de toute autre nature expédiées vers les ports étrangers pour servir à l'avitaillement ou à l'entretien des navires de commerce tunisiens faisant escale dans ces ports.
- 6 — Carburants présentés lors de l'exportation temporaire des automobiles, motocyclettes, bateaux d'origine tunisienne ou lors de la réexportation des automobiles, motocyclettes et bateaux d'origine étrangère. La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d'une quantité maximum de 40 litres pour les véhicules automobiles et de 100 litres pour les bateaux.
- 7 — Combustibles liquides et lubrifiants embarqués à titre d'avitaillement à bord des yachts et bateaux de plaisance battant pavillon étranger.
- 8 — Les opérations d'avitaillement des navires et aéronefs réalisées par le bord lui-même sous forme d'achats directs effectués sur le marché local, lorsque la valeur de ces achats ne dépasse pas 50 dinars.
- 9 — Envois de matériels de propagande touristique.
- 10 — Echantillons sans valeur marchande tels que définis par la réglementation douanière.
- 11 — Echantillons ayant une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs de commerce étrangers et réexportés en suite d'admission temporaire.
- 12 — Emballage ou récipients pleins qui servent de contenant, d'enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux marchandises exportées, à la condition qu'ils répondent aux usages loyaux et courants du commerce. Cette dérogation s'applique aux emballages extérieurs et intérieurs, à l'exclusion des emballages en métaux précieux. La valeur de ces emballages doit être reprise, le cas échéant, sur la licence ou l'engagement de change afférent à la marchandise.
- 13 — Emballages de toute nature réexportés pleins ou vides en suite d'admission temporaire, lorsque leur importation en Tunisie ne doit donner lieu à aucun règlement avec l'étranger.
- 14 — Films de propagande expédiés par le Ministère de l'information et des affaires culturelles à destination des agents diplomatiques tunisiens à l'étranger.
- 15 — Réexportation de marchandises étrangères importées auparavant sous un régime douanier suspensif de paiement de droits en location ou sous forme de prêt ou pour figurer dans des foires ou expositions organisées en Tunisie.
- 16 — Mobiliers usagés transférés à l'étranger en suite de changement de résidence, y compris les voitures automobiles pour le transport des personnes, les cycles et les motocyclettes usagés, à la condition que ces véhicules soient la propriété

des personnes intéressées depuis plus d'un an pour les automobiles et depuis plus de six mois en ce qui concerne les cycles et motocyclettes.

Sont exclus de la dérogation les objets d'art et de collection ci-après :

N° du tarif des droits des douane d'importation	Désignation des objets
Oeuvres d'art originales :	
Ex. 99-01	Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, gravures et estampes originales, à l'exception : 1) des tableaux, des peintures et dessins (autres que les dessins pour textiles ou pour modes et les dessins publicitaires repris sous le n° 49-06) exécutés par un artiste à la date de l'exportation ou postérieurement au 1 ^{er} janvier 1920 par un artiste décédé à la date de l'exportation ; 2) des gravures et estampes originales n'ayant pas plus de cent ans d'âge.
Ex. 99-03	Statues, bustes, bas-reliefs et autres productions originales de l'art statuaire, en toutes matières, à l'exception des oeuvres exécutés par un artiste vivant à la date de l'exportation ou exécutées postérieurement au 1 ^{er} janvier 1920 par un artiste décédé à la date de l'exportation.
Objets de collection sans limitation de date	
Ex. 99-05	Collection zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie.
Ex. 99-05	Objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique ou ethnographique.
Ex. 99-05	Collections de monnaies et de médailles ayant plus de cent ans d'âge.
Ex. 99-05	Autres collections ayant plus de cent ans d'âge, à l'exception des instruments de musique.
17	Objets exportés par les voyageurs pour leur usage personnel.
18	Provisions de route des voyageurs.
19	Objets exportés par les voyageurs étrangers ayant effectué un séjour temporaire en Tunisie. La dérogation s'applique aux objets achetés par les voyageurs dans la limite de leurs besoins personnels appréciés en fonction de leur condition sociale, à l'exclusion des objets d'art et de collection de la nature de ceux définis ci-dessus (cf. rubrique 16) et, des objets exportés au bénéfice des exonérations fiscales accordées à l'exportation d'une valeur excédant 50 Dinars. Spiritueux exportés par les touristes étrangers au bénéfice des exonérations fiscales attachées aux affaires d'exportation et dont la valeur n'excède pas 50 dinars.
20	Objets d'art et de collection dont le montant ne dépasse pas 50 dinars et dont l'exportation n'est pas prohibée.
21	Trousseaux des étudiants et élèves se rendant dans un pays étranger pour y effectuer des études.
22	Pacages : a) Réexportation d'animaux étrangers importés temporairement sous le couvert d'un acquit-à-caution de pacage. La dérogation est également applicable aux animaux mis bas pendant le pacage en Tunisie.

- b) Animaux tunisiens allant en pacage à l'étranger.
- 23 — Prises maritimes relaxées et acheminées sur leur destination initiale en pays étrangers.
- 24 — Privilèges diplomatiques. La dérogation s'applique :
- a) aux objets expédiés par des ambassadeurs, par des membres du corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant de l'immunité diplomatique ;
 - b) aux objets expédiés à destination du corps diplomatique tunisien à l'étranger ;
 - c) aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou à d'autres membres du corps diplomatique, immatriculées en Tunisie dans une série normale ou circulant en Tunisie sous le couvert, soit d'un certificat valant titre de mouvement, soit d'un acquit d'admission temporaire.
- 25 — Propriétés limitrophes : Récoltes des biens-fonds bénéficiant du régime des propriétés limitrophes, appartenant à des personnes résidant hors de Tunisie ou loués à ces personnes en vertu de baux réguliers, sous la même condition de résidence hors de Tunisie.
- 26 — Provisions des frontaliers : Denrées exportées par les habitants, cultivateurs et ouvriers de la zone frontalière allant travailler dans la zone frontalière étrangère et destinées à leur alimentation journalière ou à celle de leur personnel et de leurs animaux.
- 27 — Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers :
Marchandises expédiées par erreur en Tunisie et renvoyées
aux expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de la douane pendant leur séjour sur le territoire tunisien.
- 28 — Marchandises reconnues non conformes à la commande ou défectueuses dont le remplacement à titre gratuit est assuré par le fournisseur.
- 29 — Véhicules automobiles bénéficiant du régime de l'exportation temporaire dans les conditions prévues par le code des douanes.
- 30 — Véhicules automobiles réexportés par des voyageurs ou des touristes en décharge d'un titre d'importation temporaire.
- 31 — Wagons-réservoirs immatriculés à l'étrangers, transitant ou circulant en Tunisie avec ou sans titre de mouvement.
- 32 — Articles publicitaires d'usage courant : Articles de bureau, cendriers, calendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries, etc..., exportés à titre gratuit, revêtus d'inscriptions publicitaires ou de marques tunisiennes apparentes et indélébiles et placées de telle façon qu'elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi toute possibilité de revente.
- 33 — Marchandises exportées temporairement pour ouvraison, réparation ou transformation donnant lieu à des transferts de fonds. L'exportation ne peut être effectuée que sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie délivrée sur le formulaire prévu à cet effet (F2).
Tout abandon de ces marchandises à l'étranger doit être dûment justifié aux services de la douane.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

MISE À JOUR N° 1

DU RECUEIL DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

Cette mise à jour comprend 11 feuilles de couleur bleue, imprimées sur une seule page. Chaque feuille doit être placée dans le classeur à la suite du texte modifié, conformément au folio indiqué au bas de la page.

Prix : 0 D,500

*En vente à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.*

Toute commande par voie postale normale est majorée de 0,200 D.
et par la voie recommandée de 0,450 D.

VIENT DE PARAÎTRE

- *Tarif et nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux*

&

- *Tarif d'hospitalisation et de consultation privée du personnel médical hospitalo-universitaire*

Revus et mis à jour

Prix : 3 D,500

*En vente à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.*

Toute commande par voie postale normale est majorée de 0,500 D.
et par la voie recommandée de 1,000 D.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7